



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Hamid Alias Hamid Bin Raja Alias Rajami**
2. Tempat lahir : Parang Sialla
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 7 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Batunapara, Desa Bonto Rannu, Kec. Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Muhammad Yusuf, S.H., Wahyu Triansyah, S.H., Ulfiani, S.Pdi, S.H., dan Sri Liliyanti Idrus, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pen.Pid/PH/XII/2024/PN-Ban tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin RAJA Alias RAJAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin RAJA Alias RAJAMI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik/parang yang berhulu dengan panjang matanya sekitar 16,5cm dan lebar 5,5cm.
- 1 (satu) buah sarung badik/parang yang terbuat dari bahan kayu yang dililit dengan tali berwarna hitam.
- 1 (satu) buah senter kepala merk DONY KL-158 warna silver yang terdapat tali karet warna orange bertuliskan LED HEADLIGHT.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hamzah Bin Ragga.

- 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik / parang yang berhulu dan bersarung dengan panjang matanya sekitar 20,4 cm dan lebar 5 cm.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala merk SURYA HEADLAMP warna hitam yang terdapat tali karet warna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna abu-abu merk INKYN.

Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa hanya memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dikarenakan tidak adanya kehendak serta tujuan dari Terdakwa untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban KULLE BIN HAMZAH melainkan untuk menangkis serangan korban KULLE BIN HAMZAH yang dilihat dari adanya penikaman hanya sebanyak satu kali dan bukan pada organ vital, bahkan setelah itu Terdakwa panik dan ketakutan dan untuk selanjutnya menyerahkan diri kepada pihak berwajib;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menolak dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan dengan alasan pada pokoknya Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat perbuatannya yang dapat mengakibatkan korban kehabisan darah hingga mengakibatkan kematian;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada dalil-dalil pembelaannya, sedangkan Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin RAJA Alias RAJAMI pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin RAJA Alias RAJAMI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA pergi menuju kebunnya yang beralamat di Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Setelah tiba di kebun miliknya, Terdakwa kemudian membuka saluran air dari sumber mata air milik Saksi H. MUHAMMAD Alias H. HAMMA Bin H. MONCONG sehingga airpun dapat mengalir ke bendungan air pada kebun milik Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya menampungnya saja dan belum menggunakan air tersebut lalu pergi meninggalkan kebunnya untuk beristirahat di rumahnya. Kemudian sekira pukul 02.30 WITA (telah memasuki hari Minggu tanggal 15 September 2024) Terdakwa kembali pergi ke kebunnya untuk menyiram tanaman bawang miliknya. Setibanya di kebun miliknya, Terdakwa bertemu dengan Saksi SONENG Bin BARANG yang pada saat itu sedang menyirami tanaman bawang miliknya menggunakan air yang telah dibendung oleh Terdakwa dan hal tersebut sudah biasa dilakukan karena kebun milik Terdakwa berdampingan dengan kebun milik Saksi SONENG. Setelah Saksi SONENG telah selesai menyirami tanaman bawang miliknya, Terdakwa menghampiri Saksi SONENG kemudian meminjam alat kincir (alat penyiram) untuk menyirami tanaman bawang milik Terdakwa, namun sekira pukul 03.00 WITA Saksi SONENG berpamitan dengan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya sementara Terdakwa masih melanjutkan menyiram tanaman bawang miliknya hingga sekira pukul 04.25 WITA.
- Setelah tanaman bawang miliknya telah selesai tersirami, Terdakwa kemudian berjalan ke arah kebun milik DARWING Dg SITA Alias MASING atau ke sumber air milik Saksi H. MUHAMMAD Alias H. HAMMA untuk menutup kembali aliran air yang mengalir ke bendungan kebun milik Terdakwa, akan tetapi diwaktu yang bersamaan sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa dilempari batu oleh seseorang dan meneriaki Terdakwa “oooooooo!!!”, dimana saat itu Terdakwa belum menyadari siapa yang telah melempari dan meneriaki Terdakwa, sehingga Terdakwa memberanikan diri mendekati orang tersebut, dimana setelah wajah orang tersebut telah tersoroti lampu senter yang dikenakan oleh

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



Terdakwa dikepala sehingga saat itu Terdakwa mengenali bahwa yang telah melempari dan meneriakinya adalah Korban KULLE Bin HAMZAH. Saat itu Korban KULLE kembali meneriaki Terdakwa dengan berkata *"apa eronu?"* yang artinya *"kamu mau apa?"*, sembari Korban KULLE hendak menarik atau menghunuskan badik yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menahan dan mendorong kembali tangan Korban KULLE untuk tidak menarik atau menghunuskan badiknya, lalu Terdakwa menenangkan Korban KULLE dengan cara mengusap-usap punggungnya sembari berkata *"ngurangiko siana, masa je'neja na lani pasibajiang?"* yang artinya *"ayo sadar saudara, masa cuma gara-gara air kita mau berkelahi?"*, dan saat itu Korban KULLE menjawab *"patoa-toai mentong inni tai barowa"* yang artinya *"memang kamu suka mengejek tai baro"*, karena saat itu Terdakwa merasa tidak enak melayani perkataan Korban KULLE, Terdakwapun berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan Korban KULLE. Namun diwaktu yang bersamaan Korban KULLE menarik kembali badiknya dan mengarahkan badik tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya dan Korban KULLE kembali mencoba melukai Terdakwa namun selalu dapat ditangkis oleh Terdakwa. Karena emosi dan tidak dapat menahan amarahnya, pada saat Korban KULLE menyerang untuk terakhir kalinya, Terdakwa kemudian menangkis dan mendorong Korban KULLE dengan menggunakan tangan kirinya kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,4cm dan lebar 5cm yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, ketika tubuh Korban KULLE sedikit berputar ke kanan di waktu yang bersamaan Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri Korban KULLE hingga mengakibatkan Korban KULLE langsung terjatuh ke tanah menghadap ke langit sambil mengerang kesakitan dan berteriak meminta tolong. Karena panik dan ketakutan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bergegas lari meninggalkan tempat tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa yang dalam kondisi panik berusaha menghilangkan jejak dan menyembunyikan alat yang digunakan untuk menikam Korban KULLE dengan cara mencuci badik tersebut di sungai kecil dalam perjalanan ke rumah paman Terdakwa yang bernama Saksi LIWANG Bin JUMADENG agar badik tersebut tidak ada bekas



darah yang menempel. Sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi LIWANG lalu menggedor-gedor pintu rumahnya dan tidak lama berselang Saksi LIWANG membukakan pintunya kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia telah berkelahi dengan Korban KULLE, akan tetapi Saksi LIWANG saat itu tidak menanggapi perkataan Terdakwa justru kembali masuk ke dalam rumahnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi LIWANG menuju Kampung Bung Loe, namun sebelum pergi meninggalkan rumah Saksi LIWANG, Terdakwa meninggalkan senter kepalanya dan badik miliknya beserta sarungnya di serambi rumah Saksi LIWANG.

- Setibanya di Kampung Bung Loe Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi RAJA Alias RAJAMI Bin JUMAENG yang merupakan Ayah dari Terdakwa, kemudian menyampaikan agar segera menjemput Terdakwa di Kampung Bung Loe namun pada saat itu Terdakwa belum menceritakan penikaman yang telah ia lakukan. Sekira pukul 08.00 WITA, Saksi RAJA tiba di Kampung Bung Loe dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bercerita telah melakukan penikaman terhadap seseorang dan meminta bantuan kepada Saksi RAJA untuk membawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk menyerahkan diri. Setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi RAJA pergi ke Kantor Polres Bantaeng, namun pada saat perjalanan tepatnya di Kampung Panaikang Kecamatan Bissappu, Terdakwa bertemu dengan rombongan anggota Resmob Polres Bantaeng yang sedang menuju ke Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere untuk melakukan pemeriksaan tempat kejadian terbunuhnya Korban KULLE, dimana pada saat bertemu anggota Resmob Polres Bantaeng, Terdakwa menyerahkan diri dan menjelaskan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan penikaman terhadap Korban KULLE yang terjadi di Kampung Batunapara. Kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Resmob Polres Bantaeng ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri Korban KULLE hingga mengakibatkan Korban KULLE langsung terjatuh ke tanah dengan darah bercucuran dan kemudian meninggal di tempat kejadian dengan luka bekas tusukan ukuran panjang 9cm, lebar 5cm, dalam 7,5 cm, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang kesal dan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menahan emosinya karena Korban KULLE berulang kali menyerang Terdakwa. Peristiwa perkelahian tersebut dilatarbelakangi Terdakwa yang sebelumnya telah ditegur oleh Korban KULLE dan Saksi H. MUHAMMAD Alias H. HAMMA pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.00 WITA karena mengambil aliran air milik Saksi H. MUHAMMAD Alias H. HAMMA tanpa ijin.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Revertum* Mayat Nomor : 000.5.3.1/2203/RSUD-AM atas nama KULLE Bin HAMZAH yang ditanda tangani oleh dr. FARLIS DELIANA WAHAB pada tanggal 20 September 2024 menjelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Jenazah a.n KULLE Bin HAMZAH sebagai berikut :

- Mayat diantar mobil ambulance BSB ke kamar jenazah;
- Jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna orange;
- Pada bagian kepala sampai pinggang terbungkus sarung bermotif kotak-kotak hijau, merah dan putih;
- Pada bagian pinggang kebawah sampai kaki terbungkus sarung bermotif garis memanjang, warna hitam, merah dan abu-abu;
- Menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna kuning pada bagian badan dan hijau pada lengan kanan dan kiri serta kerah baju bertuliskan "Jagung Super Hibrida" hasil melimpah untung bertambah;
- Memakai celana pendek bahan kaos berwarna coklat tua;
- Memakai sepatu boot berwarna coklat;
- Kepala = rambut hitam mudah dicabut;
- Kedua pupil midriasis total;
- Tidak tampak adanya luka lecet;
- Dada = tidak ditemukan jejas/lebam;
- Perut = tidak ditemukan luka, jejas atau lebam;
- Pada pinggang kiri bagian belakang = tampak luka bekas tusukan dengan ukuran panjang 9cm, lebar 5cm, dalam 7,5 cm;
- Tangan dan kaki tanpa kaku;
- Kesimpulan : Berdasarkan hasil Pemeriksaan Luar Mayat berkesimpulan bahwa Mayat mengalami TRAUMA BENDA TAJAM.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/419KM/IX/RSUD-AM atas nama KULLE Bin HAMZAH yang ditanda tangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab tanggal 26 September 2024, menjelaskan bahwa benar Jenazah yang bersangkutan (Sdr.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULLE Bin HAMZAH) masuk pada Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU Bantaeng pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 09.10 WITA telah meninggal dan diagnosa medis trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin RAJA Alias RAJAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

-----A T A U-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin RAJA Alias RAJAMI pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin RAJA Alias RAJAMI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA pergi menuju kebunnya yang beralamat di Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Setelah tiba di kebun miliknya, Terdakwa kemudian membuka saluran air dari sumber mata air milik Saksi H. MUHAMMAD Alias H. HAMMA Bin H. MONCONG sehingga airpun dapat mengalir ke bendungan air pada kebun milik Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya menampungnya saja dan belum menggunakan air tersebut lalu pergi meninggalkan kebunnya untuk beristirahat di rumahnya. Kemudian sekira pukul 02.30 WITA (telah memasuki hari Minggu tanggal 15 September 2024) Terdakwa kembali pergi ke kebunnya untuk menyiram tanaman bawang miliknya. Setibanya di kebun miliknya, Terdakwa bertemu dengan Saksi SONENG Bin BARANG yang pada saat itu sedang menyirami tanaman bawang miliknya menggunakan air yang telah dibendung oleh Terdakwa dan hal tersebut sudah biasa dilakukan karena kebun milik Terdakwa berdampingan dengan kebun milik Saksi SONENG. Setelah Saksi SONENG telah selesai menyirami tanaman bawang miliknya, Terdakwa

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



menghampiri Saksi SONENG kemudian meminjam alat kincir (alat penyiram) untuk menyirami tanaman bawang milik Terdakwa, namun sekira pukul 03.00 WITA Saksi SONENG berpamitan dengan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya sementara Terdakwa masih melanjutkan menyiram tanaman bawang miliknya hingga sekira pukul 04.25 WITA.

- Setelah tanaman bawang miliknya telah selesai tersirami, Terdakwa kemudian berjalan ke arah kebun milik DARWING Dg SITA Alias MASING atau ke sumber air milik Saksi H. MUHAMMAD Alias H. HAMMA untuk menutup kembali aliran air yang mengalir ke bendungan kebun milik Terdakwa, akan tetapi diwaktu yang bersamaan sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa dilempari batu oleh seseorang dan meneriaki Terdakwa "oooooooo!!!", dimana saat itu Terdakwa belum menyadari siapa yang telah melempari dan meneriaki Terdakwa, sehingga Terdakwa memberanikan diri mendekati orang tersebut, dimana setelah wajah orang tersebut telah tersoroti lampu senter yang dikenakan oleh Terdakwa dikepala sehingga saat itu Terdakwa mengenali bahwa yang telah melempari dan meneriakinya adalah Korban KULLE Bin HAMZAH. Saat itu Korban KULLE kembali meneriaki Terdakwa dengan berkata "apa eronu?" yang artinya "kamu mau apa?", sembari Korban KULLE hendak menarik atau menghunuskan badik yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menahan dan mendorong kembali tangan Korban KULLE untuk tidak menarik atau menghunuskan badiknya, lalu Terdakwa menenangkan Korban KULLE dengan cara mengusap-usap punggungnya sembari berkata "ngurangiko siana, masa je'neja na lani pasibajiang?" yang artinya "ayo sadar saudara, masa cuma gara-gara air kita mau berkelahi?", dan saat itu Korban KULLE menjawab "patoa-toai mentong inni tai barowa" yang artinya "memang kamu suka mengejek tai baro", karena saat itu Terdakwa merasa tidak enak melayani perkataan Korban KULLE, Terdakwapun berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan Korban KULLE. Namun diwaktu yang bersamaan Korban KULLE menarik kembali badiknya dan mengarahkan badik tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya dan Korban KULLE kembali mencoba melukai Terdakwa namun selalu dapat ditangkis oleh Terdakwa. Karena emosi dan tidak dapat menahan amarahnya, pada saat Korban KULLE menyerang untuk terakhir kalinya, Terdakwa kemudian menangkis dan mendorong Korban KULLE dengan



menggunakan tangan kirinya kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,4cm dan lebar 5cm yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, ketika tubuh Korban KULLE sedikit berputar ke kanan di waktu yang bersamaan Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri Korban KULLE hingga mengakibatkan Korban KULLE langsung terjatuh ke tanah menghadap ke langit sambil mengerang kesakitan dan berteriak meminta tolong. Karena panik dan ketakutan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bergegas lari meninggalkan tempat tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa yang dalam kondisi panik berusaha menghilangkan jejak dan menyembunyikan alat yang digunakan untuk menikam Korban KULLE dengan cara mencuci badik tersebut di sungai kecil dalam perjalanan ke rumah paman Terdakwa yang bernama Saksi LIWANG Bin JUMADENG agar badik tersebut tidak ada bekas darah yang menempel. Sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi LIWANG lalu menggedor-gedor pintu rumahnya dan tidak lama berselang Saksi LIWANG membukakan pintunya kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia telah berkelahi dengan Korban KULLE, akan tetapi Saksi LIWANG pada saat itu tidak menanggapi perkataan Terdakwa justru kembali masuk ke dalam rumahnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi LIWANG menuju Kampung Bung Loe, namun sebelum pergi meninggalkan rumah Saksi LIWANG, Terdakwa meninggalkan senter kepalanya dan badik miliknya beserta sarungnya di serambi rumah Saksi LIWANG.
- Setibanya di Kampung Bung Loe Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi RAJA Alias RAJAMI Bin JUMAENG yang merupakan Ayah dari Terdakwa, kemudian menyampaikan agar segera menjemput Terdakwa di Kampung Bung Loe namun pada saat itu Terdakwa belum menceritakan penikaman yang telah ia lakukan. Sekira pukul 08.00 WITA, Saksi RAJA tiba di Kampung Bung Loe dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bercerita telah melakukan penikaman terhadap seseorang dan meminta bantuan kepada Saksi RAJA untuk membawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk menyerahkan diri. Setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi RAJA pergi ke Kantor Polres Bantaeng, namun pada saat perjalanan tepatnya di Kampung Panaikang



Kecamatan Bissappu, Terdakwa bertemu dengan rombongan anggota Resmob Polres Bantaeng yang sedang menuju ke Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere untuk melakukan pemeriksaan tempat kejadian terbunuhnya Korban KULLE, dimana pada saat bertemu anggota Resmob Polres Bantaeng, Terdakwa menyerahkan diri dan menjelaskan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan penikaman terhadap Korban KULLE yang terjadi di Kampung Batunapara. Kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Resmob Polres Bantaeng ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melukai Korban KULLE dengan cara menikam sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri hingga mengakibatkan Korban KULLE langsung terjatuh ke tanah dengan darah bercucuran dan kemudian meninggal di tempat kejadian dengan luka bekas tusukan ukuran panjang 9cm, lebar 5cm, dalam 7,5 cm, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang kesal dan tidak dapat menahan emosinya karena Korban KULLE berulang kali menyerang Terdakwa. Peristiwa perkelahian tersebut dilatarbelakangi Terdakwa yang sebelumnya telah ditegur oleh Korban KULLE dan Saksi H. MUHAMMAD Alias H. HAMMA pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.00 WITA karena mengambil aliran air milik Saksi H. MUHAMMAD Alias H. HAMMA tanpa ijin.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Revertum* Mayat Nomor : 000.5.3.1/2203/RSUD-AM atas nama KULLE Bin HAMZAH yang ditanda tangani oleh dr. FARLIS DELIANA WAHAB pada tanggal 20 September 2024 menjelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Jenazah a.n KULLE Bin HAMZAH sebagai berikut :
 - Mayat diantar mobil ambulance BSB ke kamar jenazah;
 - Jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna orange;
 - Pada bagian kepala sampai pinggang terbungkus sarung bermotif kotak-kotak hijau, merah dan putih;
 - Pada bagian pinggang kebawah sampai kaki terbungkus sarung bermotif garis memanjang, warna hitam, merah dan abu-abu;
 - Menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna kuning pada bagian badan dan hijau pada lengan kanan dan kiri serta kerah baju bertuliskan "Jagung Super Hibrida" hasil melimpah untung bertambah;
 - Memakai celana pendek bahan kaos berwarna coklat tua;



- Memakai sepatu boot berwarna coklat;
- Kepala = rambut hitam mudah dicabut;
- Kedua pupil midriasis total;
- Tidak tampak adanya luka lecet;
- Dada = tidak ditemukan jejas/lebam;
- Perut = tidak ditemukan luka, jejas atau lebam;
- Pada pinggang kiri bagian belakang = tampak luka bekas tusukan dengan ukuran panjang 9cm, lebar 5cm, dalam 7,5 cm;
- Tangan dan kaki tanpa kaku;
- Kesimpulan : Berdasarkan hasil Pemeriksaan Luar Mayat berkesimpulan bahwa Mayat mengalami TRAUMA BENDA TAJAM.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/419KM/IX/RSUD-AM atas nama KULLE Bin HAMZAH yang ditanda tangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab tanggal 26 September 2024, menjelaskan bahwa benar Jenazah yang bersangkutan (Sdr. KULLE Bin HAMZAH) masuk pada Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU Bantaeng pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 09.10 WITA telah meninggal dan diagnosa medis trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin RAJA Alias RAJAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamzah Bin Ragga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan peristiwa penikaman yang dialami oleh Sdr. Kulle Bin Hamzah oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, antara sekitar pukul 04.00 WITA sampai dengan jam 05.30 WITA, di kebun salah satu warga Desa Batu Napara yang terletak di Kampung Batu Napara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi pulang ke rumah sehabis melaksanakan sholat subuh di Masjid dan saat itu Saksi sempat baring-baring di dalam rumah dan tidak lama berselang kedua anak perempuan Saksi, yakni Sdri. Masa Binti Hamzah dan Sdri. Sukma Binti Hamzah, kemudian menangis dan menyampaikan kepada Saksi bahwa anak laki-laki Saksi yakni Sdr. Kulle Bin Hamzah telah ditikam oleh seseorang;
- Bahwa selanjutnya Saksi kemudian dibonceng oleh menantu Saksi menuju ke tempat dimana Sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut ditemukan mayatnya yakni di dalam kebun milik salah satu warga di Kampung Batu Napara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dan saat sampai ditempat kejadian, sekitar pukul 06.00 WITA dan saat itu mayat dari Sdr. Kulle Bin Hamzah masih berada di tempat tersebut kemudian Saksi melihat Sdr. Kulle Bin Hamzah sudah dalam posisi tertelungkup tak bernyawa dengan luka tusuk pada punggung bawah sebelah kirinya, dimana dari luka tersebut nampak keluar darah yang mengalir dan membasahi tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah, dan tidak lama berselang kemudian dibawa ke RSUD Bantaeng sekira pukul 08.30 WITA, dan tiba di RSUD Bantaeng pada kisaran pukul 09.10 WITA. Adapun yang membawa atau mengantar jenazah Sdr. Kulle Bin Hamzah ke RSUD Bantaeng yakni Saksi sendiri dengan menggunakan mobil jenzah atau ambulance;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut, di sekitar dekat tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah ditemukan satu buah senter kepala yang masih dalam keadaan menyala milik Sdr. Kulle Bin Hamzah, selain itu juga ditemukan satu bilah badik / parang yang terlepas dari sarungnya serta sarung badik / parang tersebut dan sepasang sandal berwarna abu-abu ditempat yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas meter) dari tempat kejadian namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, serta terdapat ceceran / bercak darah di tanah / bebatuan di dekat tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa senter kepala, badik / parang tersebut namun Saksi tidak terlalu mengenali yangmana saat itu berada di tempat kejadian karena mirip, sedangkan barang bukti berupa sepasang sandal jepit warna abu-abu merk INKAYN ada di tempat kejadian tidak jauh dari tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari istri Sdr. Kulle Bin Hamzah yakni saksi Mawar kala itu menjelaskan kepada Saksi jika Sdr. Kulle Bin Hamzah pergi ke kebunnya di Kampung Batunapara tersebut dikarenakan pada saat itu air yang bersumber dari mata air milik saksi Hamma tidak mengalir baik ke kebun atau rumah milik Sdr. Kulle Bin Hamzah maupun tempat-tempat lainnya di Kampung Bara-Barayya sehingga Sdr. Kulle Bin Hamzah pergi mencari air pada mata air atau sumber air yang berada didekat tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut sehingga mengetahui cara Terdakwa menikam Sdr. Kulle Bin Hamzah, dan tidak mengetahui penyebab dari peristiwa ditikamnya Sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut, namun sepengetahuan Saksi, Sdr. Kulle Bin Hamzah tidak pernah berselisih paham dengan orang lain;
- Bahwa Kebun milik Sdr. Kulle Bin Hamzah jauh dari tempat kejadian namun tempat kejadian dekat dengan sumber air milik saksi H. Mamma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Mawar Binti Manna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan peristiwa penikaman yang dialami oleh Sdr. Kulle Bin Hamzah oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, antara sekitar pukul 04.00 WITA sampai dengan jam 05.30 WITA, di kebun salah satu warga Desa Batu Napara yang terletak di Kampung Batu Napara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, suami Saksi yakni Sdr. Kulle Bin Hamzah pamit pada Saksi ingin mencari air sebab pada saat itu air tidak ada yang mengalir ke pipa saluran air di rumah, sdr. Kulle Bin Hamzah pergi dengan memakai senter kepala dan membawa parang/badik karena biasanya setelah itu sdr. Kulle Bin Hamzah langsung ke kebun, dan parang/badik yang dibawanya adalah untuk berkebun;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WITA, beberapa orang tetangga Saksi mendatangi rumah Saksi diantaranya Sdri. Sukma yang kemudian memperlihatkan foto Sdr. Kulle Bin Hamzah yang dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah dari handphone miliknya dan menyampaikan kepada Saksi bahwa suami Saksi telah ditemukan tidak bernyawa di kebun

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



milik salah satu warga di Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, yang kemudian seketika itu juga Saksi pingsan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut sehingga tidak mengetahui cara Terdakwa menikam Sdr. Kulle Bin Hamzah, namun Berdasarkan informasi atau cerita di tengah masyarakat yang sampai pada telinga Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menikam suami Saksi dengan menggunakan badik / parang dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri kepada aparat kepolisian tidak lama setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, suami Saksi pulang ke rumah setelah melaksanakan sholat Jumat dan kepulangan suami Saksi tersebut Saksi anggap terlambat, sehingga Saksi bertanya pada suami Saksi dengan mengatakan "kenapa terlambat pulang?", dan suami Saksi kemudian menjawab "*Saksi dipanggil oleh Saksi H. Hamma kerumahnya Terdakwa Abdul Hamid untuk mempertanyakan masalah Air*", bahkan saat itu suami Saksi bercerita pada bahwasanya Saksi H. Mamma mempertanyakan pada Terdakwa perihal siapa yang selalu mengambil air ditempatnya sehingga membuat air tidak mengalir sampai ke Kp. Bara-Barayya, dan Terdakwa kala itu menjawab bahwa dialah yang telah mengambil air di saluran air milik Saksi H. Hamma tersebut, menurut suami Saksi saat itu Saksi H. Mamma kecewa dikarenakan sudah lebih dari sepuluh tahun tidak ada orang yang berani mengambil airnya, dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada Saksi H. Hamma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ataupun dengan orang lain, dan perlu Saksi jelaskan bahwa semasa hidupnya suami Saksi senantiasa berperilaku baik dengan orang dan juga tidak memiliki sifat yang suka marah atau tiba-tiba marah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh suami Saksi, namun dari informasi yang Saksi dapat bahwa pada tubuh suami Saksi terdapat 1 (satu) bekas luka tikam dibagian pinggang kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari peristiwa ditikamnya suami Saksi tersebut, namun Saksi dapat memperkirakan kalau peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh masalah air, yang Sumber air yang selalu digunakan oleh suami Saksi diambil airnya untuk dialirkan kekebun miliknya yang merupakan milik Saksi Hamma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi keluar rumah saat itu menggunakan senter kepala dan membawa badik / parang serta sarungnya yang antara lain merupakan bagian dari barang bukti tersebut adalah kepunyaan suami Saksi;
- Bahwa Jarak kebun suami Saksi dengan tempat kejadian cukup jauh sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Sampai dengan saat ini tidak pernah Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa yang datang untuk minta maaf perihal perbuatan Terdakwa kepada suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

3. **H. Muhammad alias H. Hamma Bin H. Moncong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan peristiwa penikaman yang dialami oleh Sdr. Kulle Bin Hamzah oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, antara sekitar pukul 04.00 WITA sampai dengan jam 05.30 WITA, di kebun salah satu warga Desa Batu Napara yang terletak di Kampung Batu Napara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Sdr. Kulle Bin Hamzah telah ditemukan meninggal dunia di dalam kebun milik Sdr. Darwing Dg. Sita yang terletak di Kp. Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya setelah memperoleh informasi tersebut Saksi mendatangi tempat kejadian yang mana saat itu tempat kejadian sudah ramai oleh warga dan saat itu Saksi melihat korban yakni Sdr. Kulle Bin Hamzah sudah meninggal dunia dalam posisi tertelungkup dan terdapat 1 (satu) luka tikam pada bagian pinggang belakangnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut sehingga tidak mengetahui cara Terdakwa menikam Sdr. Kulle Bin Hamzah, namun berdasarkan informasi atau cerita di tengah masyarakat yang sampai pada telinga Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ditikam dengan menggunakan badik / parang;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut, di sekitar dekat tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah ditemukan satu buah senter kepala yang masih dalam keadaan menyala milik Sdr. Kulle Bin Hamzah, selain itu juga ditemukan satu bilah badik / parang yang terlepas dari sarungnya serta sarung badik / parang

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sepasang sandal berwarna abu-abu ditempat yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas meter) dari tempat kejadian namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, serta terdapat ceceran / bercak darah di tanah / bebatuan di dekat tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut ditikam oleh Terdakwa, namun Saksi dapat memperkirakan kalau peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh masalah air yang bersumber dari mata air milik Saksi, dan memang Sdr. Kulle Bin Hamzah semasa hidupnya juga bergantung dari mata air milik Saksi tersebut dalam mengaliri kebunnya dan juga di pergunakan untuk air minum, bahkan bukan Sdr. Kulle Bin Hamzah saja yang juga bergantung pada sumber mata air milik Saksi tersebut, namun sebagian masyarakat Kp. Bara-Barayya juga menggunakan air dari sumber mata air milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 17.30 WITA, Saksi mendatangi sumber mata air milik Saksi yang terletak di Kp. Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau di kebun milik Sdr. Darwing DG. Sita, dikarenakan pada saat itu tidak ada air yang mengalir ke pipa saluran air Saksi yang menuju ke Kp. Bara-Barayya, dan di saat Saksi berada di Sumber mata air tersebut, Saksi melihat ternyata keran airnya nampak terbuka sehingga airnya kemudian mengalir ke sungai yang telah di bendung oleh Terdakwa, dan di saat itu Saksi memang melihat Terdakwa nampak sedang menyiram tanaman bawangnya dengan menggunakan kincir air di kebun miliknya yang terletak sekitar 50 (lima puluh) meter dari sumber mata air milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menutup kembali keran air yang ada di sumber mata air milik Saksi tersebut, sehingga airpun kembali mengalir ke pipa saluran air Saksi. Lalu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.30 WITA, Saksi bersama dengan Sdr. Kulle Bin Hamzah mendatangi rumah Terdakwa untuk mempertanyakan perihal siapa yang telah membuka keran air milik Saksi pada hari Rabu tersebut. Saksi pada saat itu bertanya "*nia Laku kuta'nang ri kau Hamid, ka anjo je'nekku biasa nia asungkei jari anre mange ri pipaku / artinya ada yang mau Saksi tanyakan sama kamu Hamid, karena itu airku biasa ada yang buka sehingga tidak ada yang mengalir di pipaku*", dan saat itu Terdakwa menjawab "*Nakke Dg. Aji anssungkei / artinya Saksi Dg. Aji yang bukaki*", selanjutnya Saksi kemudian berkata lagi "*a biringmi sampulo taung tena nia assungkei kecuali nakke*

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tompa / artinya sudah hampir sepuluh tahun tidak ada yang bukaki kecuali Saksi sendiri”, dan Terdakwa menjawab lagi bahwa “*ero tonga Dg. Aji tambahanna ka caddi je’nekku / artinya Saksi juga mau Dg. Aji karena kecilki airku*”, karena Saksi merasa kasihan dengan Terdakwa maka Saksi memberi solusi dengan berkata “*kamma inni pale e kusareko jalan mangaribi allemi moterekko tongkomi pole supaya mangemi ri pipaku minro / artinya begini Saksi kasi solusi nanti maghrib baru kamu bisa mengambil begitu kamu mau pulang maka kamu menutup lagi sehingga air mengalir kembali ke pipa Saksi*”, dan Terdakwa pada saat itu kemudia menjawab “*iye Dg. Aji, punna tenai je’netta kubantuki pole / artiya iye Dg. Aji, kalau tidak ada airmu maka Saksi akan bantu kamu*”, selanjutnya Saksi kemudian menjelaskan lagi pada Terdakwa “*andaikan ri tampa je’neka na nia ngallei a lagami towwa / artinya andaikan ditempat air, dan ada yang kemudian mengambil air, maka pasti orang akan berkelahi*”, dan Terdakwa menjawab “*teaki Dg. Aji / artinya jangan Dg. Aji*”, dan setelah pembicaraan tersebut, maka Saksi bersama dengan Sdr. Kulle Bin Hamzah pamit pulang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 07.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat Sdr. Kulle Bin Hamzah telah ditemukan meninggal dunia di dalam kebun milik Sdr. Darwing Dg. Sita yang terletak di Kp. Batunapara Desa Bonto Rannu Keca Uluere Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi mengenali barang bukti berupa senter kepala, badik / parang tersebut namun Saksi tidak terlalu mengenali yangmana saat itu berada di tempat kejadian karena mirip, sedangkan barang bukti berupa sepasang sandal jepit warna abu-abu merk INKAYN ada di tempat kejadian tidak jauh dari tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa jarak kebun Sdr. Kulle Bin Hamzah dengan tempat kejadian cukup jauh sekitar 1 (satu) kilo meter sedangkan jarak tempat kejadian dengan sumber / mata air milik Saksi cukup dekat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **M. Ilham Asriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan peristiwa penikaman yang dialami oleh Sdr. Kulle Bin Hamzah oleh Terdakwa hingga mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, antara sekitar pukul 04.00 WITA sampai dengan jam 05.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, di kebun salah satu warga Desa Batu Napara yang terletak di Kampung Batu Napara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 09.00 / 10.00 WITA di Kampung Panaikang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Saksi bersama anggota Resmob Polrse Bantaeng saat itu sedang perjalanan menuju Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu untuk memeriksa tempat kejadian ditemukannya warga masyarakat yang meninggal dunia yang kemudian diketahui atas nama Sdr. Kulle Bin Hamzah di salah satu kebun di Kampung Batunapara, kemudian dihentikan oleh Terdakwa beserta Saksi Raja, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya bahwa dirinya telah menikam salah satu warga di Kampung Batunapara yakni Sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut dan meminta untuk diamankan di Kantor Kepolisian Polres Bantaeng;
- Bahwa saat tiba di Kantor Polres Bantaeng, Terdakwa menceritakan kejadian penikaman tersebut bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA pergi menuju kebunnya yang beralamat di Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Setelah tiba di kebun miliknya, Terdakwa kemudian membuka saluran air dari sumber mata air milik Saksi Hamma sehingga airpun dapat mengalir ke bendungan air pada kebun milik Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya menampungnya saja dan belum menggunakan air tersebut lalu pergi meninggalkan kebunnya untuk beristirahat di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WITA (telah memasuki hari Minggu tanggal 15 September 2024) Terdakwa kembali pergi ke kebunnya untuk menyiram tanaman bawang miliknya. Setibanya di kebun miliknya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Soneng Bin Barang yang pada saat itu sedang menyirami tanaman bawang miliknya menggunakan air yang telah dibendung oleh Terdakwa dan hal tersebut sudah biasa dilakukan karena kebun milik Terdakwa berdampingan dengan kebun milik Saksi Soneng. Setelah Saksi Soneng telah selesai menyirami tanaman bawang miliknya, Terdakwa menghampiri Saksi Soneng kemudian meminjam alat kincir (alat penyiram) untuk menyirami tanaman bawang milik Terdakwa, namun sekira pukul 03.00 WITA Saksi Soneng berpamitan dengan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya sementara Terdakwa masih melanjutkan menyiram tanaman bawang miliknya hingga sekira pukul 04.25 WITA;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanaman bawang miliknya telah selesai tersirami, Terdakwa kemudian berjalan ke arah kebun milik Darwing Dg Sita Alias Masing atau ke sumber air milik Saksi H. Hamma untuk menutup kembali aliran air yang mengalir ke bendungan kebun milik Terdakwa, akan tetapi diwaktu yang bersamaan sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa dilempari batu oleh seseorang dan meneriaki Terdakwa "oooooooo!!!", dimana saat itu Terdakwa belum menyadari siapa yang telah melempari dan meneriaki Terdakwa, sehingga Terdakwa memberanikan diri mendekati orang tersebut, dimana setelah wajah orang tersebut telah tersoroti lampu senter yang dikenakan oleh Terdakwa dikepala sehingga saat itu Terdakwa mengenali bahwa yang telah melempari dan meneriakinya adalah korban yakni Sdr. Kulle Bin Hamzah. Saat itu Sdr. Kulle Bin Hamzah kembali meneriaki Terdakwa dengan berkata "apa eronu?" yang artinya "kamu mau apa?", sembari Sdr. Kulle Bin Hamzah hendak menarik atau menghunuskan badik yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menahan dan mendorong kembali tangan Sdr. Kulle Bin Hamzah untuk tidak menarik atau menghunuskan badiknya, lalu Terdakwa menenangkan Sdr. Kulle Bin Hamzah dengan cara mengusap-usap punggungnya sembari berkata "ngurangiko siana, masa je'neja na lani pasibajiang?" yang artinya "ayo sadar saudara, masa cuma gara-gara air kita mau berkelahi?", dan saat itu Sdr. Kulle Bin Hamzah menjawab "patoa-toai mentong inni tai barowa" yang artinya "memang kamu suka mengejek tai baro", karena saat itu Terdakwa merasa tidak enak melayani perkataan Sdr. Kulle Bin Hamzah, Terdakwaupun berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan Sdr. Kulle Bin Hamzah;
- Bahwa diwaktu yang bersamaan Sdr. Kulle Bin Hamzah menarik kembali badiknya dan mengarahkan badik tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya dan Sdr. Kulle Bin Hamzah kembali mencoba melukai Terdakwa namun selalu dapat ditangkis oleh Terdakwa. Karena emosi dan tidak dapat menahan amarahnya, pada saat Sdr. Kulle Bin Hamzah menyerang untuk terakhir kalinya, Terdakwa kemudian menangkis dan mendorong Sdr. Kulle Bin Hamzah dengan menggunakan tangan kirinya kemudian mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, ketika tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah sedikit berputar ke kanan di waktu yang bersamaan Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri Sdr. Kulle Bin Hamzah hingga mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung terjatuh ke tanah menghadap ke langit sambil mengerang kesakitan dan berteriak meminta tolong;

- Bahwa karena panik dan ketakutan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bergegas lari meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa menuju ke rumah paman Terdakwa yang bernama Saksi Liwang Bin Jumadeng dan di jalan Terdakwa membersihkan badiknya agar badik tersebut tidak ada bekas darah yang menempel;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Liwang lalu menggedor-gedor pintu rumahnya dan tidak lama berselang Saksi Liwang membukakan pintunya kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia telah berkelahi dengan Sdr. Kulle Bin Hamzah, akan tetapi Saksi Liwang saat itu tidak menanggapi perkataan Terdakwa, justru kembali masuk ke dalam rumahnya dengan berkata akan shalat subuh dulu sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Liwang menuju Kampung Bung Loe, namun sebelum pergi meninggalkan rumah Saksi Liwang, Terdakwa meninggalkan senter kepalanya dan badik miliknya beserta sarungnya di serambi rumah Saksi Liwang;
- Bahwa setibanya di Kampung Bung Loe Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Raja Alias Rajami Bin Jumaeng yang merupakan Ayah dari Terdakwa, kemudian menyampaikan agar segera menjemput Terdakwa di Kampung Bung Loe namun pada saat itu Terdakwa belum menceritakan penikaman yang telah dirinya lakukan;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Raja tiba di Kampung Bung Loe dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa bercerita telah melakukan penikaman terhadap seseorang dan meminta bantuan kepada Saksi Raja untuk membawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk menyerahkan diri. Setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Raja pergi ke Kantor Polres Bantaeng, namun pada saat perjalanan tepatnya di Kampung Panaikang Kecamatan Bissappu, Terdakwa bertemu dengan rombongan anggota Resmob Polres Bantaeng yang sedang menuju ke Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere untuk melakukan pemeriksaan tempat kejadian terbunuhnya Sdr. Kulle Bin Hamzah, dimana pada saat bertemu anggota Resmob Polres Bantaeng, Terdakwa menyerahkan diri dan menjelaskan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan penikaman terhadap Sdr. Kulle Bin Hamzah yang terjadi di Kampung Batunapara. Kemudian Terdakwa



dibawa oleh anggota Resmob Polres Bantaeng ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ditempat kejadian tersebut, di sekitar dekat tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah ditemukan satu buah senter kepala yang masih dalam keadaan menyala milik Sdr. Kulle Bin Hamzah, selain itu juga ditemukan satu bilah badik / parang yang terlepas dari sarungnya serta sarung badik / parang tersebut dan sepasang sandal berwarna abu-abu ditempat yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas meter) dari tempat kejadian namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Liwang Bin Jumadeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. Kulle Bin Hamzah hingga mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, antara sekitar pukul 04.00 WITA sampai dengan jam 05.30 WITA, di kebun salah satu warga Desa Batu Napara yang terletak di Kampung Batu Napara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 05.00 WITA atau sudah memasuki jam sholat subuh Terdakwa datang menggedor-gedor rumah Saksi, lalu ketika Saksi membuka pintu rumah wajah Terdakwa dalam kondisi panik dan ketakutan lalu Terdakwa menyampaikan jika dirinya telah berkelahi dengan Sdr. Kulle Bin Hamzah. Selanjutnya karena saat itu Saksi belum sholat subuh maka Saksi tidak menggubris Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa di depan pintu rumah untuk sholat subuh, namun saat Saksi selesai sholat subuh dan kembali ke depan rumah Terdakwa sudah tidak ada di depan rumah Saksi atau pergi tanpa pamit;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah Saksi mengenakan senter kepala yang masih terpasang di atas kepalanya dan tidak menggunakan sandal, dan Tidak terdapat bercak darah pada tubuh dan pakaian Terdakwa, Saksi juga tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa atau sedang memegang badik/parang saat datang ke rumah Saksi kala itu karena Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi mengantar Istri Saksi ke Pasar Bung Loe Desa Bonto Tallasa Kec. Uluere Kab. Bantaeng, saat di pasar tersebutlah heboh terdengar pembicaraan di masyarakat atau pengunjung



pasar bahwasanya telah ditemukan korban yakni Sdr. Kulle Bin Hamzah yang sudah dalam keadaan terluka dan tidak bernyawa tertelungkup di dalam kebun milik Sdr. Darwin Dg. Sita yang terletak di Kp. Batunapara Desa Bonto Rannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng. Kemudian dari situlah Saksi menyimpulkan bahwa kematian Sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut akibat telah berkelahi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menyimpan badik/parang dan senter kepalanya di serambi rumah Saksi, Saksi pada saat meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar tidak melihat senter dan badik/parang tersebut, Saksi baru mengetahui senter kepala dan badik milik Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian di serambi rumah Saksi berdasarkan informasi dari anak Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi mengenali barang bukti berupa senter kepala, badik / parang tersebut namun Saksi tidak terlalu mengenali yang mana milik Terdakwa karena mirip, sedangkan barang bukti berupa sepasang sandal jepit warna abu-abu merk INKAYN adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. Kulle Bin Hamzah dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Sdr. Kulle Bin Hamzah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke tempat kejadian tersebut sehingga Saksi tidak pernah melihat jenazah dari Sdr. Kulle Bin Hamzah dan letak lukanya;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kejadian tersebut berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Raja alias Rajami Bin Jumadeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. Kulle Bin Hamzah hingga mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, antara sekitar pukul 04.00 WITA sampai dengan jam 05.30 WITA, di kebun salah satu warga Desa Batu Napara yang terletak di Kampung Batu Napara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian adik Ipar Saksi yakni Sdri. Ida datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi yakni Terdakwa ingin bicara ditelfon, selanjutnya Sdr. Ida memberikan kepada Saksi handphone miliknya untuk berbicara dengan Terdakwa, lalu Terdakwa ditelfon tersebut menyampaikan dan meminta Saksi agar segera datang menjemputnya di Kp. Bung Loe Desa Bonto Tallasa Kec. Uluere Kab. Bantaeng, akan tetapi saat itu Saksi masih bingung sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa meminta Saksi menjemputnya, akan tetapi Terdakwa kala itu tidak mau menjelaskan hal tersebut dan malah mendesak agar Saksi segera menjemputnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi kemudian bergegas mengambil sepeda motor dan segera menjemput Terdakwa di Kp. Bung Loe tersebut, lalu sesampainya di Kp. Bung Loe atau bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa telah menikam seseorang dan untuk itu Terdakwa meminta Saksi membawanya ke Kantor Polisi Bantaeng untuk menyerahkan diri, maka saat itu Saksi langsung membonceng Terdakwa menuju ke Kantor Polisi Bantaeng dengan melalui rute Kp. Lompo Depa – Kp. Pangi – Campaga Loe – Kp. Kanang – Kanang lalu kemudian masuk ke Tino Kab. Bantaeng, terus ke Kp. Panaikang, dan pada sekitar pukul 09.00 / 10.00 WITA di Kp. Panaikang Saksi bertemu dengan Polisi berpakaian preman dari Bantaeng (Anggota Resmob Polres Bantaeng), selanjutnya Terdakwa kemudian langsung menyerahkan diri pada Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menikam Sdr. Kulle Bin Hamzah, dan saat dijemput oleh Saksi, Terdakwa tidak sedang membawa atau memegang badik/parang dan atau senter kepala juga tidak mengenakan sandal dan tidak ada bercak darah pada tubuh dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Saksi mengenali barang bukti berupa senter kepala, badik / parang tersebut namun Saksi tidak terlalu mengenali yang mana milik Terdakwa karena mirip, sedangkan barang bukti berupa sepasang sandal jepit warna abu-abu merk INKAYN adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. Kulle Bin Hamzah, namun Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Sdr. Kulle Bin Hamzah maupun orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf atau membicarakan kejadian ini karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. **Sia Binti Sadu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan Sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, antara sekitar pukul 04.00 WITA sampai dengan jam 05.30 WITA, di kebun salah satu warga Desa Batu Napara yang terletak di Kampung Batu Napara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar pukul 05.00 WITA atau sudah memasuki waktu shalat subuh, Saksi kala itu melihat adanya nyala senter dari dalam kebun milik Sdr. Darwing Dg. Sita di Kp. Batunapara Desa Bonto Rannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi namun tidak Saksi hiraukan, lalu beberapa jam berselang dikala cahaya matahari sudah menerpa tempat tersebut, baru Saksi melihat sudah banyak warga masyarakat yang mendatangi tempat kejadian dan informasi yang Saksi dengar ternyata ada seseorang yakni korban yakni Sdr. Kulle Bin Hamzah nampak sedang tertelungkup dengan tubuh yang terluka dan tak bernyawa di dalam kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendatangi tempat kejadian/tempat sumber nyala senter tersebut karena Saksi harus ke pasar untuk menjual, dan saat itu Saksi hanya melihat 1 (satu) nyala senter dan tidak terlihat orang yang menggunakan senter tersebut karena keadaan masih gelap, serta Saksi tidak mendengar ada suara orang minta tolong, sehingga mengira itu merupakan lampu senter dari para pencuri ayam maka Saksi kemudian membangunkan warga sekitar rumah;
- Bahwa Pada sekitar pukul 13.00 WITA saat Saksi masih di pasar, terdapat informasi yang menyebar di kampung yakni Terdakwa telah menyerahkan diri pada Polisi Bantaeng karena mengaku telah menikam Sdr. Kulle Bin Hamzah di dalam kebun milik Sdr. Darwin Dg. SITA yang terletak di Kp. Batunapara atau di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke tempat kejadian tersebut dan tidak mengetahui dimana letak bekas luka tikam pada tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah karena Saksi tidak melihat jasadnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



8. **Soneng Bin Barang**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa melakukan tindak pembunuhan tersebut, dikarenakan Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa tersebut, namun Saksi perkiraan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, antara kisaran jam 03.00 WITA, dengan kisaran jam 07.00 WITA, adapun peristiwa tersebut terjadi di Kp. Batunapara Desa Bonto Rannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwalah yang telah melakukan tindak pembunuhan tersebut dari informasi yang Saksi dapatkan di masyarakat dikala Saksi berada di TKP dan menyaksikan jalannya proses penanganan di tempat oleh pihak Kepolisian Polres Bantaeng, dimana saat itu informasi yang beredar di tempat tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri pada pihak Kepolisian Polres Bantaeng dan mengakui kalau dirinyalah yang telah membunuh Sdr. Kulle;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pembunuhan terhadap Sdr. Kulle tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses terjadinya peristiwa tersebut, sehingga Saksipun tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Kulle, dan Saksipun tidak dapat menjelaskan posisinya pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, akan tetapi perlu Saksi jelaskan disini bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira jam 01.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah orang tuanya menuju ke kebun miliknya yang juga berdampingan dengan kebun milik Terdakwa, adapun tujuan Saksi kala itu adalah ingin menyirami tanaman bawang miliknya yang ada di kebun tersebut dengan menggunakan air sungai yang Saksi salurkan ke pipa yang pada ujungnya terdapat kincir pemecah air pada kebunnya, dan pada kisaran jam 02.30 WITA Terdakwa juga datang di kebunnya dengan tujuan yang sama yakni ingin menyiram tanaman bawangnya, namun pada kisaran jam 03.00 WITA, Saksi kemudian pamit pada Terdakwa untuk pulang kerumahnya, sampai akhirnya Saksipun tertidur di rumahnya, dan pada pagi harinya yakni pada kisaran jam 07.00 WITA, Saksipun bangun dari tidurnya dan saat itu Saksi melihat sudah banyak orang yang berkerumun di sekitar kebun milik Sdr. Darwin Dg. Sita Als. Masing, maka Saksipun juga mendatangi tempat

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



tersebut yang ternyata di tempat tersebut terdapat tubuh dari Sdr. Kulle yang dalam posisi tertelungkup tak bernyawa;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira jam 00.00 WITA, Saksi bertolak dari rumahnya di Kp. Batunapara Desa Bonto Rannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng menuju kerumah orang tuanya yang letaknya hanya sekitar 80 (delapan puluh) meter dari rumah Saksi yang juga berada di Kp. Batunapara tersebut, adapun tujuan kedatangan Saksi di rumah orang tuanya tersebut adalah Saksi ingin menjenguk Ibunya yang tengah sakit, lalu sekitar jam 01.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah orang tuanya menuju ke kebun miliknya yang juga berdampingan dengan kebun milik Terdakwa yang letaknya juga berada di Kp. Batunapara Desa Bonto rannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng atau sekitar 100 (seratus) meter dari rumah orang tua Saksi, adapun tujuan Saksi datang ke kebun miliknya tersebut adalah Saksi ingin menyirami tanaman bawang miliknya yang ada di kebun miliknya tersebut dengan menggunakan air sungai yang Saksi salurkan ke pipa yang pada ujungnya terdapat kincir pemecah air pada kebun Saksi. Dan pada kisaran jam 02.30 WITA, Terdakwa juga datang di kebunnya dengan tujuan yang sama yakni ingin menyiram tanaman bawangnya, bahkan pada saat itu Terdakwa meminjam kincir air Saksi dalam menyirami tanaman bawangnya tersebut, sementara Saksi sendiri pada saat itu beristirahat di bawah pohon bambu yang ada di bagian lain di kebun milik Terdakwa, lalu pada kisaran jam 03.00 WITA, Saksi kemudian pamit pada Terdakwa untuk pulang kerumahnya, sampai akhirnya Saksipun tertidur di rumahnya tersebut. Selanjutnya pada pagi harinya yakni pada kisaran jam 07.00 WITA, Saksipun bangun dari tidurnya, dan saat itu Saksi melihat banyak orang yang berkerumun di sekitar kebun milik Sdr. Darwin Dg. Sita Als. Masing, maka Saksipun juga mendatangi tempat tersebut yang ternyata di tempat tersebut terdapat tubuh dari Sdr. Kulle yang dalam posisi tertelungkup tak bernyawa, dan saat itu Saksi juga melihat sudah ada beberapa orang Polisi yang berada di sekitar tempat tersebut yang nampak melakukan pekerjaannya di dalam kebun milik Sdr. Darwing Dg. Sita Als. Masing tersebut, lalu pada kisaran jam 09.00 WITA, di kala Saksi berada di TKP, beredar informasi bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri pada pihak Kepolisian Polres Bantaeng dan mengakui kalaulah yang telah membunuh Sdr. Kulle;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa badik/parang tersebut kala Terdakwa datang ke kebunnya dan bertemu dengan saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun badik/parang tersebut diselipkan oleh Terdakwa dipinggang sebelah kirinya;

- Bahwa saksi dapat mengenali sepasang sandal jepit warna abu-abu merk INKYN yang diperlihatkan dimana sandal tersebut merupakan sandal milik Terdakwa yang kala itu dipakainya pada saat datang ke kebunnya dan sandal tersebut kemudian ditemukan oleh warga didalam kebun milik Terdakwa tersebut yang jaraknya cukup dekat dengan TKP yakni hanya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari TKP ditemukannya Sdr. Kulle;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan perkelahian Terdakwa dengan Sdr. Kulle Bin Hamzah yang berujung penikaman sehingga Sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal dunia, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 04.30 WITA di kebun milik Darwing Dg Sita Alias Masing tepatnya di Kampung Batunapara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa dilempari batu oleh seseorang dan meneriaki Terdakwa dengan kata "oiiii!!!", dimana saat itu Terdakwa belum menyadari siapa yang telah melempari dan meneriaki Terdakwa, sehingga Terdakwa memberanikan diri mendekati orang tersebut, dimana setelah wajah orang tersebut telah tersoroti lampu senter yang Terdakwa kenakan dikepala sehingga saat itu Terdakwa mengenali bahwa yang telah melempari dan meneriakinya adalah Sdr. Kulle Bin Hamzah;
- Bahwa selanjutnya saat itu Sdr. Kulle Bin Hamzah kembali meneriaki Terdakwa dengan berkata "apa eronu?" yang artinya "kamu mau apa?", sembari Sdr. Kulle Bin Hamzah hendak menarik atau menghunuskan badik yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menahan dan mendorong kembali tangan Sdr. Kulle Bin Hamzah untuk tidak menarik atau menghunuskan badiknya, lalu Terdakwa menenangkan Sdr. Kulle Bin Hamzah dengan cara mengusap-usap punggungnya sembari berkata "ngurangiko siana, masa je'neja na lani pasibajiang?" yang artinya "ayo sadar saudara, masa cuma gara-gara air kita

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau berkelahi?”, dan saat itu Sdr. Kulle Bin Hamzah menjawab *“patoa-toai mentong inni tai barowa”* yang artinya *“memang kamu suka mengejek tai baro”*, karena saat itu Terdakwa merasa tidak enak melayani perkataan Sdr. Kulle Bin Hamzah, Terdakwa kemudian berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan Sdr. Kulle Bin Hamzah, namun diwaktu yang bersamaan Sdr. Kulle Bin Hamzah menarik kembali badiknya dan mengarahkan badik tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Sdr. Kulle Bin Hamzah kembali mencoba melukai Terdakwa namun selalu dapat Terdakwa tangkis;

- Bahwa pada saat Sdr. Kulle Bin Hamzah menyerang untuk terakhir kalinya, lalu Terdakwa kemudian menangkis dengan cara mendorong tangan Sdr. Kulle Bin Hamzah dekat pergelangan tangan yang memegang parang milik sdr. Kulle Bin Hamzah yang diarahkan ke leher Terdakwa dengan menggunakan punggung pergelangan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Lalu ketika tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah sedikit berputar ke kanan di waktu yang bersamaan Terdakwa melakukan menikam Sdr. Kulle Bin Hamzah sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri Sdr. Kulle Bin Hamzah hingga terlihat ada cucuran darah yang mengalir dan mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah langsung terjatuh ke tanah menghadap ke langit sambil mengerang kesakitan dan berteriak meminta tolong. Setelah itu karena panik dan ketakutan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bergegas lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa akhirnya menikam sdr. Kulle Bin Hamzah karena Sdr. Kulle Bin Hamzah berulang kali menyerang Terdakwa dengan badik miliknya terlebih dahulu beberapa kali, sementara ketika serangan sdr. Kulle Bin Hamzah bisa ditangkis, Terdakwa tidak langsung melarikan diri karena khawatir Sdr. Kulle Bin Hamzah dapat saja menyerang/menebakkan badiknya ke arah Terdakwa dari belakang sehingga ketika sdr. Kulle Bin Hamzah menyerang leher dan berhasil Terdakwa tangkis, Terdakwa melihat ruang pada pinggang belakang sebelah kiri sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut kosong atau tidak terlindungi, sehingga Terdakwa berpikir Terdakwa dapat melemahkan sdr. Kulle Bin Hamzah agar berhenti menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengira jika sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal akibat tusukan tersebut, karena perkiraan Terdakwa, sdr. Kulle Bin Hamzah saat itu masih bisa berteriak minta tolong, dan Terdakwa menusuk bukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang vital/rawan, adapun Terdakwa baru mengetahui jika sdr. Kulle Bin Hamzah meninggal dunia akibat tusukan Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa menyerahkan diri;

- Bahwa pada saat sdr. Kulle Bin Hamzah terjatuh dan meminta tolong, Terdakwa panik dan takut, sementara matahari tidak lama lagi akan terbit dan rumah terdekat berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa beranggapan orang akan berdatangan dan dapat menolong sdr. Kulle Bin Hamzah, sedangkan Terdakwa berlari agar dapat berlindung diri karena takut warga akan datang ke tempat kejadian dan menjadikan Terdakwa sasaran amukan dan balas dendam warga karena sepengetahuan Terdakwa di sekitar tempat kejadian banyak rumah kerabat dari sdr. Kulle Bin Hamzah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat membersihkan darah yang ada pada badik Terdakwa pada aliran air saat menuju rumah paman Terdakwa yaitu Saksi Liwang dan menyampaikan bahwa Terdakwa saat itu habis berkelahi namun Terdakwa tidak dihiraukan sama Saksi Liwang karena Saksi Liwang buru-buru hendak sholat subuh, akhirnya Terdakwa duduk sejenak di serambi rumah Saksi Liwang kemudian menaruh badik dan senter kepala Terdakwa diserambi tersebut, selanjutnya karena Terdakwa masih gelisah dan ketakutan kemudian Terdakwa bergegas pergi dari rumah Saksi Liwang tanpa pamit dan meninggalkan badik serta senter kepala Terdakwa tersebut di serambi rumah Saksi Liwan kemudian Terdakwa menuju kampung Bung Loe Desa Bonto Tallasa Kec. Uluere Kab. Bantaeng;
- Bahwa parang/badik yang Terdakwa gunakan tersebut untuk berkebun;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kampung Bung Loe Desa Bonto Tallasa Kec. Uluere Kab. Bantaeng, kemudian Terdakwa menelfon ayah Terdakwa yakni Saksi Raja untuk menjemput Terdakwa ditempat tersebut, lalu ketika Saksi Raja datang kemudian Terdakwa menceritakan peristiwa perkelahian hingga penikaman yang Terdakwa lakukan lalu Terdakwa meminta Saksi Raja untuk mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polisi guna menyerahkan diri. Hingga kemudian saat dalam perjalanan ke Kantor Polisi, Terdakwa melihat mobil Resmob Polres Bantaeng yang Terdakwa duga hendak menuju ke tempat kejadian lalu Terdakwa berhentikan dan Terdakwa menyerahkan diri ke Anggota Polisi tersebut dengan menceritakan peristiwa yang Terdakwa alami lalu meminta diri Terdakwa diantar ke Polres Bantaeng untuk menyerahkan diri dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa perkelahian tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa sebelumnya pernah ditegur oleh Saksi H. Muhammad Alias H. Hamma dan Sdr. Kulle Bin Hamzah pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 13.00

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA karena Terdakwa mengambil aliran air milik Saksi H. Muhammad Alias H. Hamma;

- Bahwa Saat itu Sdr. H. HAMMA menanyakan tentang Siapa yang telah mengambil Air dari sumber mata Airnya (mata Air milik saksi H. HAMMA) pada Terdakwa, dan Terdakwapun saat itu menjawab bahwa Terdakwalah yang telah menggunakan Air dari sumber mata Airnya (mata Air milik saksi H. HAMMA) dengan tujuan untuk mengairi tanaman bawang milik Terdakwa yang ada di kebun Terdakwa, adapun letak dari kebun Terdakwa tersebut memang tidaklah terlalu jauh dari Sumber Mata Air milik Sdr. H. HAMMA, atau berada di sebelah Selatan dari kebun milik Sdr. DARWIN DG. SITA Als. MASING, dan pada saat saksi H. HAMMA mengetahui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil Air dari Sumber mata Airnya, maka saksi H. HAMMA pada saat itu sempat kecewa dengan Terdakwa, akan tetapi setelah itu saksi H. HAMMA kemudian berkata "*Punna Eroko ngalle je'ne, lebbapi Sambayang Mangaribi, tenamio antu ku pakei* / artinya bilamana kamu ingin mengambil Air, nanti setelah Sholat Maghrib karena Terdakwa sudah tidak menggunakannya", selanjutnya Terdakwa menjawab "*Iye Dg. Ajji, biasana tette salapanji saggena kualle* / artinya Iye DG. Ajji, biasanya saya mengambil hanya sampai jam sembilan saja", dan saksi H. HAMMA berkata lagi "*Manna konjoanna tette salapang talangurai yang penting punna lebbako ngalle, tongkomi* / artinya biar lewat dari jam sembilan tidak apa – apa, yang penting setelah kamu mengambil maka tutup lagi", setelah itu Terdakwapun mengucapkan terima kasih pada saksi H. HAMMA atas kemurahan hatinya tersebut, dan Sdr. KULLE juga sempat bertanya pada Terdakwa bahwa "*Caddi Je'nenu* / Apakah aliran Airmu kecil?", dan Terdakwa menjawab "*Iye, caddinaminjo na ku ngalle* / artinya Iya, karena kecil makanya diambil", selanjutnya saksi H. HAMMA beranjak pulang bersama dengan Sdr. KULLE, tepatnya pada saat Posisinya berada di teras rumah Terdakwa, saksi H. HAMMA kala itu sempat berkata pada Terdakwa bahwa "*Cocokmi intu paleng, ka andaikata tena nu mengaku, na ki sigappa ri tampaka pasti a lagamaki* / artinya Cocokmi kalau begitu, sebab andaikan kamu tidak mengaku, kemudian kita ketemu di tempat, pasti kita akan berkelahi", lalu Terdakwapun menjawab "*Masa gara – gara je'neja na ki lalaga* / artinya masa cuman gara – gara Air sehingga kita akan berkelahi ?", setelah itu saksi H. HAMMA dan Sdr. KULLE pun meninggalkan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Revertum* Mayat Nomor : 000.5.3.1/2203/RSUD-AM atas nama KULLE Bin HAMZAH yang ditandatangani oleh dr. FARLIS DELIANA WAHAB pada tanggal 20 September 2024 menjelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Jenazah a.n KULLE Bin HAMZAH sebagai berikut :

- Mayat diantar mobil ambulance BSB ke kamar jenazah;
- Jenazah terbungkus kantong jenazah berwarna orange;
- Pada bagian kepala sampai pinggang terbungkus sarung bermotif kotak-kotak hijau, merah dan putih;
- Pada bagian pinggang kebawah sampai kaki terbungkus sarung bermotif garis memanjang, warna hitam, merah dan abu-abu;
- Menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna kuning pada bagian badan dan hijau pada lengan kanan dan kiri serta kerah baju bertuliskan "jagung super hibrida hasil melimpah untung bertambah";
- Memakai celana pendek bahan kaos berwarna coklat tua;
- Memakai sepatu boot berwarna coklat;
- Kepala = rambut hitam mudah dicabut;
- Kedua pupil midriasis total;
- Tidak tampak adanya luka lecet;
- Dada = tidak ditemukan jejas/lebam;
- Perut = tidak ditemukan luka, jejas atau lebam;
- Pada pinggang kiri bagian belakang = tampak luka bekas tusukan dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 5 cm, dalam 7,5 cm;
- Tangan dan kaki tanpa kaku;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar mayat berkesimpulan bahwa mayat mengalami trauma benda tajam;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/419KM/IX/RSUD-AM atas nama KULLE Bin HAMZAH yang ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik / parang yang berhulu dan bersarung. dengan panjang matanya sekitar 20.4 (dua puluh koma lima) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;
2. 1 (satu) buah senter kepala merk SURYA HEADLAMP. warna hitam. yang terdapat tali karet warna hitam;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik / parang yang berhulu. dengan panjang matanya sekitar 16.5 (enam belas koma lima) sentimeter dan lebar 5.5 (lima koma lima) sentimeter;
4. 1 (satu) buah sarung badik / parang yang terbuat dari bahan kayu yang di lilit dengan tali berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah senter kepala merk DONY KL-158 warna silver, yang terdapat tali karet warna orange bertuliskan LED HEADLIGHT;
6. 1 (satu) pasang sandal jepit warna abu-abu merk INKAYN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, antara sekitar pukul 04.00 WITA sampai dengan jam 05.30 WITA, di kebun milik Darwing Dg Sita Alias Masing yang terletak di Kampung Batu Napara, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan sdr. Kulle Bin Hamzah, yang berujung pada Terdakwa menikam pinggang sebelah kiri sdr. Kulle Bin Hamzah menggunakan badik/parang milik Terdakwa, dan pada sekira antara pukul 05.30 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA di tempat kejadian tersebut ditemukan sdr. Kulle Bin Hamzah dalam keadaan sudah tidak bemyawa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat, 13 September 2024 sekira pukul 13.30 WITA ketika sdr. Kulle Bin Hamzah bersama saksi Hamma datang ke rumah Terdakwa untuk menegur Terdakwa sehubungan dengan penggunaan air yang berasal dari mata air milik saksi Hamma yang letaknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari kebun Terdakwa, yang tidak mengalir ke kebun milik sdr. Kulle Bin Hamzah karena kerannya dibuka dan digunakan oleh Terdakwa untuk menyiram tanaman bawang milik Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Hamma, yang mana pada saat itu Terdakwa akui bahwa dirinyalah yang membuka keran air tersebut karena Terdakwa juga kesulitan air;
- Bahwa pada saat pertemuan itu ditemukan solusi bahwa Terdakwa dapat menggunakan air tetapi setelah digunakan agar Terdakwa segera menutup

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali agar air dapat kembali mengalir ke pipa dan kebun milik sdr. Kulle Bin Hamzah. Pada saat itu Terdakwa menerangkan saksi Hamma sempat mengatakan bahwa jika Terdakwa tidak mengakui maka mungkin akan timbul perkelahian, sementara menurut saksi Hamma dirinya hanya mengatakan jika ada yang mengambil air tanpa sepengetahuan tentu akan menimbulkan perkelahian;

- Bahwa setelah itu saksi Hamma dan sdr. Kulle Bin Hamzah pergi meninggalkan rumah Terdakwa yang mana sdr. Kulle Bin Hamzah pulang ke rumahnya dan bertemu istrinya, saksi Mawar, sekitar pukul 14.00 WITA dan menceritakan pertemuan antara sdr. Kulle Bin Hamzah, Terdakwa dan saksi Hamma tersebut kepada saksi Mawar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA datang ke kebunnya di Kampung Batunapara, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Setelah tiba di kebun miliknya, Terdakwa kemudian membuka saluran air dari sumber mata air milik saksi Hamma sehingga airpun dapat mengalir ke bendungan air pada kebun milik Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya menampungnya saja dan belum menggunakan air tersebut lalu pergi meninggalkan kebunnya untuk beristirahat di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa kembali pergi ke kebunnya untuk menyiram tanaman bawang miliknya, saat itu Terdakwa memakai senter kepala, memakai sandal abu-abu merk INKAYN, dan membawa parang karena memang biasa dipakai untuk berkebun, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Soneng yang telah lebih dahulu berada di kebun saksi Soneng yang letaknya bersebelahan dengan kebun milik Terdakwa, dan pada saat itu saksi Soneng juga sedang menyirami tanaman bawang milik saksi Soneng, lalu sekitar pukul 03.00 WITA saksi Soneng meninggalkan kebunnya untuk pulang ke rumahnya sementara Terdakwa masih melanjutkan menyiram tanaman bawang milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA, menurut keterangan saksi Mawar, sdr. Kulle Bin Hamzah pamit kepada dirinya untuk mencari air sebab pada saat itu air tidak ada yang mengalir ke pipa saluran air. Sdr. Kulle Bin Hamzah pergi dengan memakai senter kepala dan membawa parang/badik karena biasanya setelah itu sdr. Kulle Bin Hamzah langsung ke kebun, dan parang/badik yang dibawanya adalah untuk berkebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa dilempari batu oleh seseorang dan meneriaki Terdakwa dengan kata "oooooooo!!!", dimana saat itu Terdakwa belum menyadari siapa yang telah melempari dan meneriaki Terdakwa, sehingga Terdakwa memberanikan diri mendekati orang tersebut, dimana setelah wajah orang tersebut telah tersoroti lampu senter yang Terdakwa kenakan di kepala sehingga saat itu Terdakwa mengenali bahwa yang telah melempari dan meneriakinya adalah Sdr. Kulle Bin Hamzah. Selanjutnya Sdr. Kulle Bin Hamzah kembali meneriaki Terdakwa dengan berkata "*apa eronu?*" yang artinya "*kamu mau apa?*", sembari Sdr. Kulle Bin Hamzah hendak menarik atau menghunuskan badik yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menahan dan mendorong kembali tangan Sdr. Kulle Bin Hamzah untuk tidak menarik atau menghunuskan badiknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya menenangkan Sdr. Kulle Bin Hamzah dengan cara mengusap-usap punggungnya sembari berkata "*ngurangiko siana, masa je'neja na lani pasibajjjang?*" yang artinya "*ayo sadar saudara, masa cuma gara-gara air kita mau berkelahi?*", dan saat itu Sdr. Kulle Bin Hamzah menjawab "*patoa-toai mentong inni tai barowa*" yang artinya "*memang kamu suka mengejek tai baro*", karena saat itu Terdakwa merasa tidak enak melayani perkataan Sdr. Kulle Bin Hamzah, Terdakwa kemudian berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan Sdr. Kulle Bin Hamzah, namun diwaktu yang bersamaan Sdr. Kulle Bin Hamzah menarik kembali badiknya dan mengarahkan badik tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Sdr. Kulle Bin Hamzah kembali mencoba melukai Terdakwa namun selalu dapat Terdakwa tangkis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Sdr. Kulle Bin Hamzah menyerang untuk terakhir kalinya, lalu Terdakwa menangkis dengan cara mendorong tangan Sdr. Kulle Bin Hamzah tepatnya di dekat pergelangan tangan yang memegang parang milik sdr. Kulle Bin Hamzah yang diarahkan ke leher Terdakwa dengan menggunakan punggung pergelangan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa melihat ruang pada pinggang belakang sebelah kiri sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut kosong atau tidak terlindungi, lalu ketika tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah sedikit berputar ke kanan di waktu yang bersamaan Terdakwa menusukkan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang/badik milik Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri Sdr. Kulle Bin Hamzah agar Terdakwa dapat melemahkan sdr. Kulle Bin Hamzah sehingga sdr. Kulle Bin Hamzah berhenti menyerang Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika serangan sdr. Kulle Bin Hamzah bisa ditangkis, Terdakwa tidak langsung melarikan diri karena khawatir Sdr. Kulle Bin Hamzah dapat saja menyerang/menebakkan badiknya ke arah Terdakwa dari belakang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah menusukkan, parang/badik tersebut Terdakwa cabut dan terlihat ada cucuran darah yang mengalir dan mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah langsung terjatuh ke tanah menghadap ke langit sambil mengerang kesakitan dan berteriak meminta tolong. Setelah itu karena panik dan ketakutan melihat hal tersebut, sementara matahari tidak lama lagi akan terbit dan rumah terdekat berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa beranggapan orang akan berdatangan dan dapat menolong sdr. Kulle Bin Hamzah, sehingga Terdakwa berlari ke rumah saksi Liwang yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian agar dapat berlindung diri karena takut warga akan datang ke tempat kejadian dan menjadikan Terdakwa sasaran amukan dan balas dendam warga, karena sepengetahuan Terdakwa di sekitar tempat kejadian banyak rumah kerabat dari sdr. Kulle Bin Hamzah, dan saat di perjalanan Terdakwa sempat membersihkan darah yang ada pada badik Terdakwa pada aliran air;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah saksi Liwang sekitar pukul 05.00 WITA atau sudah memasuki jam sholat subuh, Terdakwa datang menggedor-gedor rumah saksi Liwang, dan saat itu saksi Liwang yang membuka pintu melihat Terdakwa masih mengenakan senter kepala dan tidak menggunakan sandal, namun tidak terdapat bercak darah pada tubuh ataupun pakaiannya, Terdakwa dalam kondisi panik dan ketakutan, lalu Terdakwa menyampaikan jika dirinya telah berkelahi dengan Sdr. Kulle Bin Hamzah. Namun saksi Liwang tidak menghiraukan Terdakwa dan meninggalkan Terdakwa di depan pintu rumah untuk sholat subuh;
- Bahwa ditempat yang terpisah, yaitu di rumah saksi Hamzah pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 05.00 WITA, saksi Hamzah yang baru pulang ke rumah sehabis melaksanakan sholat subuh di Masjid dan kemudian baring-berbaring di dalam rumah, tidak lama berselang kedua anak perempuan saksi Hamzah, yakni Sdri. Masa Binti Hamzah dan



Sdri. Sukma Binti Hamzah, kemudian menangis dan menyampaikan kepada saksi Hamzah bahwa anak laki-laki saksi Hamzah yakni Sdr. Kulle Bin Hamzah telah ditikam oleh seseorang. Kemudian saksi Hamzah dibonceng oleh menantu Saksi menuju ke tempat dimana Sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut ditemukan mayatnya;

- Bahwa saksi Hamzah sampai di tempat kejadian di Kampung Batu Napara Desa Bonto Rannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng sekitar pukul 06.00 WITA dan saat itu mayat dari Sdr. Kulle Bin Hamzah masih berada di tempat tersebut kemudian Saksi melihat Sdr. Kulle Bin Hamzah sudah dalam posisi tertelungkup tak bernyawa dengan luka tusuk pada punggung bawah sebelah kirinya, dimana dari luka tersebut nampak keluar darah yang mengalir dan membasahi tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah, di sekitar dekat tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah ditemukan satu buah senter kepala yang masih dalam keadaan menyala milik Sdr. Kulle Bin Hamzah, selain itu juga ditemukan satu bilah badik / parang yang terlepas dari sarungnya serta sepasang sandal berwarna abu-abu ditempat yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas meter) dan terdapat ceceran / bercak darah di tanah / bebatuan di dekat tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah. Tidak lama berselang kemudian dibawa ke RSUD Bantaeng sekira pukul 08.30 WITA, menggunakan mobil jenazah/ambulance dan tiba di RSUD Bantaeng pada kisaran pukul 09.10 WITA;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Mayat Nomor: 000.5.3.1/2203/RSUD-AM atas nama KULLE Bin HAMZAH pada tanggal 20 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan jenazah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar: mayat mengalami trauma benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/419KM/IX/RSUD-AM pada tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 09.10 WITA, KULLE Bin HAMZAH masuk pada kamar jenazah RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu dalam kondisi telah meninggal dunia dan dengan diagnosa medis trauma benda tajam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat dirinya berada di serambi rumah saksi Liwang, Terdakwa masih gelisah dan ketakutan sehingga bergegas pergi dari rumah saksi Liwang tanpa pamit dan meninggalkan badik serta senter kepala Terdakwa tersebut di serambi rumah saksi Liwang kemudian Terdakwa menuju kampung Bung Loe Desa Bonto Tallasa Kec. Uluere Kab. Bantaeng dan menelepon ayah Terdakwa yakni saksi Raja untuk menjemput Terdakwa di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menerima telepon dari Terdakwa, saksi Raja tidak dijelaskan mengapa Terdakwa memintanya menjemput, lalu sekitar pukul 07.30 WITA, saksi Raja bergegas mengambil sepeda motor dan segera menjemput Terdakwa di Kampung Bung Loe tersebut, lalu sesampainya di Kampung Bung Loe dan bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa kemudian menjelaskan kepada saksi Raja bahwa telah menikam seseorang dan untuk itu Terdakwa meminta saksi Raja membawanya ke Kantor Polisi Bantaeng untuk menyerahkan diri, maka saat itu Saksi langsung membonceng Terdakwa menuju ke Kantor Polisi Bantaeng dengan melalui rute Kampung Lompo Depa – Kampung Pangi – Campaga Loe – Kampung Kanang – Kanang lalu kemudian masuk ke Tino Kabupaten Bantaeng, terus ke Kampung Panaikang;
- Bahwa pada sekitar pukul 09.00 WITA di Kampung Panaikang saksi Raja dan Terdakwa bertemu dengan saksi Ilham Asriadi, Anggota Polri, yang sedang dalam perjalanan menuju Kampung Batunapara, Desa Bonto Rannu untuk memeriksa tempat kejadian ditemukannya warga masyarakat yang meninggal dunia. Dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ilham Asriadi dan Anggota Kepolisian lainnya bahwa dirinyalah yang telah menikam warga di Kampung Batunapara yang dimaksud, dan orang yang ditikam tersebut adalah Sdr. Kulle Bin Hamzah, dan Terdakwa meminta untuk diamankan dan menyerahkan diri, lalu saksi Ilham Asriadi membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Polres Bantaeng dimana kemudian Terdakwa menceritakan secara detail kejadian tersebut kepada saksi Ilham;
- Bahwa setelah saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan barang bukti, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut yaitu sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik / parang yang berhulu dan bersarung. dengan panjang matanya sekitar 20.4 cm. dan lebar 5 cm adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk sdr. Kulle Bin Hamzah;
 2. 1 (satu) buah senter kepala merk SURYA HEADLAMP. warna hitam. yang terdapat tali karet warna hitam adalah milik Terdakwa yang saat itu dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
 3. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik / parang yang berhulu. dengan panjang matanya sekitar 16.5 cm. dan lebar 5.5 cm adalah adalah milik sdr. Kulle Bin Hamzah;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah sarung badik / parang yang terbuat dari bahan kayu yang di lilit dengan tali berwarna hitam adalah milik sdr. Kulle Bin Hamzah;
5. 1 (satu) buah senter kepala merk DONY KL-158. warna silver, yang terdapat tali karet warna Orange bertuliskan LED HEADLIGHT adalah milik sdr. Kulle Bin Hamzah;
6. 1 (satu) pasang sandal jepit warna abu-abu. merk INKAYN adalah milik Terdakwa yang saat itu dipakai Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang identitasnya termuat diakui oleh Terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut cocok dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui, sehingga sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku di mana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan ukuran penting dalam menentukan adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menilai adanya niat jahat (*mens rea*) yang meskipun niat atau kondisi psikis tersebut sulit dibuktikan karena titik beratnya ada pada pengakuan atau keterangan Terdakwa, namun sikap batin tersebut dapat dinilai dari adanya perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dikaitkan dengan kondisi-kondisi pada saat kejadian yang dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut dilandasi adanya niat jahat. Adapun kesengajaan memiliki corak yang dapat diklasifikasikan ke dalam kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang dimaksud dalam anasir berikutnya dalam unsur ini yaitu menghilangkan nyawa orang lain, yang mana dalam hal ini adalah nyawa sdr. Kulle Bin Hamzah. Atau dengan kata lain, apakah benar Terdakwalah yang mengakibatkan hilangnya nyawa sdr. Kulle Bin Hamzah. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Kampung Batu Napara, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng tepatnya di kebun milik Darwing Dg Sita Alias Masing, saksi Hamzah bersama dengan warga lainnya mendapati sdr. Kulle Bin Hamzah sudah dalam keadaan tidak bemyawa dengan



posisi tertelungkup dengan luka tusuk pada punggung bawah sebelah kirinya, dimana dari luka tersebut nampak keluar darah yang mengalir dan membasahi tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah, di sekitar dekat tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah ditemukan satu buah senter kepala yang masih dalam keadaan menyala milik Sdr. Kulle Bin Hamzah, selain itu juga ditemukan satu bilah badik / parang yang terlepas dari sarungnya serta sepasang sandal berwarna abu-abu di tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas meter) dan terdapat ceceran / bercak darah di tanah / bebatuan di dekat tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah;

Menimbang, bahwa adapun sdr. Kulle Bin Hamzah terakhir kali diketahui oleh istrinya yaitu saksi Mawar meninggalkan rumah pada sekitar pukul 04.00 WITA untuk mencari air sebab pada saat itu air tidak ada yang mengalir ke pipa saluran air. Sdr. Kulle Bin Hamzah pergi dengan memakai senter kepala dan membawa parang/badik karena biasanya setelah itu sdr. Kulle Bin Hamzah langsung ke kebun. Adapun tempat mencari air yang dimaksud adalah ke sumber air milik saksi Hamma yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat ditemukannya jasad sdr. Kulle Bin Hamzah. Adapun saksi Mawar mengetahui sebelumnya sdr. Kulle Bin Hamzah sempat menceritakan persoalan air antara sdr. Kulle Bin Hamzah, Terdakwa dan saksi Hamma, demikian pula saksi Hamma menerangkan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sdr. Kulle Bin Hamzah bersama dengan saksi Hamma mendatangi Terdakwa karena telah mengambil air dari sumber air milik saksi Hamma tersebut tanpa sepengetahuan saksi Hamma dan tidak menutup kembali krannya sehingga mengakibatkan air tidak mengalir ke kebun milik sdr. Kulle Bin Hamzah;

Menimbang, bahwa saksi Soneng pun menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Kampung Batu Napara, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, saat saksi Soneng menyiram kebunnya, Terdakwa juga datang menyiram kebun, dimana kebun Terdakwa dan saksi Soneng bersebelahan, dan juga bersebelahan dengan kebun milik Darwing Dg Sita Alias Masing (tempat dimana ditemukan jasad sdr. Kulle Bin Hamzah). Namun saksi Soneng berada disana hanya sampai pukul 03.00 WITA meninggalkan Terdakwa yang masih menyiram kebun. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, orang yang terakhir kali bertemu atau bersama dengan sdr. Kulle Bin Hamzah pada waktu antara pukul 04.00 WITA (saat terakhir sdr. Kulle Bin Hamzah pamit untuk ke lokasi sumber air saksi Hamma) sampai dengan 06.00 WITA (saat ditemukan jasad sdr. Kulle Bin Hamzah yang sudah tidak



bemyawa) di Kampung Batu Napara, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng atau di tempat ditemukan jasad sdr. Kulle Bin Hamzah, adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sekitar pukul 04.30 WITA, saat Terdakwa sedang menyiram kebun, Terdakwa dilempari batu oleh seseorang dan meneriaki Terdakwa dengan kata “ooiiii!!!”, dimana saat itu Terdakwa belum menyadari siapa yang telah melempari dan meneriaki Terdakwa, sehingga Terdakwa memberanikan diri mendekati orang tersebut, dimana setelah wajah orang tersebut telah tersoroti lampu senter yang Terdakwa kenakan dikepala sehingga saat itu Terdakwa mengenali bahwa yang telah melempari dan meneriakinya adalah Sdr. Kulle Bin Hamzah. Selanjutnya itu Sdr. Kulle Bin Hamzah kembali meneriaki Terdakwa dengan berkata “*apa eronu?*” yang artinya “*kamu mau apa?*”, sembari Sdr. Kulle Bin Hamzah hendak menarik atau menghunuskan badik yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menahan dan mendorong kembali tangan Sdr. Kulle Bin Hamzah untuk tidak menarik atau menghunuskan badiknya. Selanjutnya Terdakwa menenangkan Sdr. Kulle Bin Hamzah dengan cara mengusap-usap punggungnya sembari berkata “*ngurangiko siana, masa je’neja na lani pasibajjiang?*” yang artinya “*ayo sadar saudara, masa cuma gara-gara air kita mau berkelahi?*”, dan saat itu Sdr. Kulle Bin Hamzah menjawab “*patoa-toai mentong inni tai barowa*” yang artinya “*memang kamu suka mengejek tai baro*”, karena saat itu Terdakwa merasa tidak enak melayani perkataan Sdr. Kulle Bin Hamzah, Terdakwa kemudian berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan Sdr. Kulle Bin Hamzah, namun diwaktu yang bersamaan Sdr. Kulle Bin Hamzah menarik kembali badiknya dan mengarahkan badik tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa dapat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Sdr. Kulle Bin Hamzah kembali mencoba melukai Terdakwa namun selalu dapat Terdakwa tangkis. Pada saat Sdr. Kulle Bin Hamzah menyerang untuk terakhir kalinya, lalu Terdakwa kemudian menangkis dengan cara mendorong tangan Sdr. Kulle Bin Hamzah dekat pergelangan tangan yang memegang parang milik sdr. Kulle Bin Hamzah yang diarahkan ke leher Terdakwa dengan menggunakan punggung pergelangan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa melihat ruang pada pinggang belakang sebelah kiri sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut kosong atau tidak terlindungi, lalu ketika tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah



sedikit berputar ke kanan di waktu yang bersamaan Terdakwa menusukkan parang/badik milik Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri Sdr. Kulle Bin Hamzah. Selanjutnya parang/badik tersebut Terdakwa cabut dan terlihat ada cucuran darah yang mengalir dan mengakibatkan Sdr. Kulle Bin Hamzah langsung terjatuh ke tanah menghadap ke langit sambil mengerang kesakitan dan berteriak meminta tolong. Setelah itu karena panik dan ketakutan Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sekitar pukul 05.00 WITA;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Terdakwa tersebut berdiri sendiri karena tidak terdapat orang lain pada saat itu, sehingga tidak ada saksi-saksi yang dapat menerangkannya, namun pengakuan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Mawar yang terakhir kali bertemu sdr. Kulle Bin Hamzah untuk pamit ke sumber air dengan memakai senter kepala dan membawa parang/badik, dan keterangan saksi Hamzah yang mendapati disekitar jasad sdr. Kulle Bin Hamzah terdapat satu buah senter kepala yang masih dalam keadaan menyala milik Sdr. Kulle Bin Hamzah, selain itu juga ditemukan satu bilah badik / parang milik sdr. Kulle Bin Hamzah yang terlepas dari sarungnya serta sepasang sandal berwarna abu-abu ditempat yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter. Adanya keadaan badik/parang milik sdr. Kulle Bin Hamzah yang terlepas dari sarungnya tersebut namun tidak berada dalam genggamannya serta keadaan bahwa tempat ditemukan jasad tersebut berada di dekat sumber air milik saksi Hamma, namun jauh dari kebun milik sdr. Kulle Bin Hamzah, dan adanya selisih paham antara sdr. Kulle Bin Hamzah dengan Terdakwa pada hari sebelumnya tepatnya pada Jumat, 13 September 2024 mengenai persoalan air. Hal-hal tersebut menimbulkan petunjuk dan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa sdr. Kulle Bin Hamzah datang ke tempat kejadian hendak mengkonfrontasi perbuatan Terdakwa yang lagi-lagi menggunakan air tanpa menutup kran sehingga air tidak mengalir ke kebun sdr. Kulle Bin Hamzah sehingga sempat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan sdr. Kulle Bin Hamzah yang berujung pada Terdakwa menusukkan parang/badiknya ke pinggang kiri sdr. Kulle Bin Hamzah sehingga mengeluarkan darah dan berujung pada hilangnya nyawa sdr. Kulle Bin Hamzah;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Mayat Nomor: 000.5.3.1/2203/RSUD-AM atas nama KULLE Bin HAMZAH, diketahui pada pinggang kiri bagian belakang tampak luka bekas tusukan dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 5 cm, dalam 7,5 cm, dengan hasil pemeriksaan luar mayat disimpulkan **bahwa mayat mengalami trauma benda tajam** serta berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.7.22.1/419KM/IX/RSUD-AM atas nama KULLE Bin HAMZAH pada pokoknya menjelaskan jenazah masuk pada kamar jenazah pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 09.10 WITA dalam kondisi **telah meninggal dunia dengan diagnosa medis trauma benda tajam**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang menusukkan parang/badiknya ke pinggang kiri sdr. Kulle Bin Hamzah sehingga mengeluarkan darah dan berujung pada hilangnya nyawa sdr. Kulle Bin Hamzah dilakukan Terdakwa dengan sengaja atau dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa sdr. Kulle Bin Hamzah. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menusukkan parang/badik milik Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri Sdr. Kulle Bin Hamzah agar Terdakwa dapat melemahkan sdr. Kulle Bin Hamzah sehingga sdr. Kulle Bin Hamzah berhenti menyerang Terdakwa dengan cara pada saat Sdr. Kulle Bin Hamzah menyerang untuk terakhir kalinya Terdakwa mendorong tangan Sdr. Kulle Bin Hamzah tepatnya di dekat pergelangan tangan yang memegang parang milik sdr. Kulle Bin Hamzah yang diarahkan ke leher Terdakwa dengan menggunakan punggung pergelangan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa melihat ruang pada pinggang belakang sebelah kiri sdr. Kulle Bin Hamzah tersebut kosong atau tidak terlindungi, lalu ketika tubuh Sdr. Kulle Bin Hamzah sedikit berputar ke kanan di waktu yang bersamaan Terdakwa menusukkan parang/badik milik Terdakwa tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa sdr. Kulle bin Hamzah;

Menimbang terhadap keterangan Terdakwa tersebut sulit dibuktikan karena menyangkut niat yang hanyalah Terdakwa yang dapat mengetahui, sehingga perlu melihat keadaan-keadaan serta kondisi psikis pada saat kejadian untuk menilai keterangan tersebut dan menilai adanya niat jahat atau *mens rea*. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan jika maksud dan tujuan Terdakwa menusukkan badik/parang adalah hanya untuk melemahkan dan bukan untuk menghilangkan nyawa Sdr. Kulle bin Hamzah yang sudah terlebih dahulu mencoba menikam Terdakwa, namun demikian setelah melihat hasil *visum et repertum* yang menunjukkan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman luka tusuk pada korban adalah sedalam 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, yang mana kedalaman luka yang demikian memerlukan dorongan yang kuat agar dapat menembus kedalaman tersebut. Serta kedalaman luka yang demikian dapat menembus abdomen atau dinding dalam perut yang melindungi organ vital, atau tidak semata hanya pada lapisan lemak dan otot yang tidak begitu vital, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim meyakini tusukan tersebut telah mengenai abdomen sdr. Kulle bin Hamzah yang juga merupakan bagian tubuh yang vital, yang mana dengan adanya kerusakan di bagian tersebut dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa selain itu terdapat pula fakta bahwa sebelum Terdakwa menusuk sdr. Kulle bin Hamzah, Terdakwa merasa terancam karena sdr. Kulle bin Hamzah terlebih dahulu mengancam Terdakwa dengan badik, sehingga kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa Terdakwa bertindak dengan sengaja untuk melumpuhkan/membunuh korban demi melindungi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 908/K/Pid/2006, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tentang adanya kesengajaan pada diri Terdakwa dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yang mana Terdakwa sudah sepatutnya menyadari bahwa dengan menusukkan badik/parang ke arah pinggang Sdr. Kulle bin Hamzah dengan menggunakan senjata tajam dan dengan kekuatan/dorongan yang kuat tersebut hingga menimbulkan luka tusuk dengan kedalaman 7,5 cm tersebut telah melebihi lapisan kulit dan masuk ke abdomen, sehingga menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari Sdr. Kulle bin Hamzah;

Menimbang bahwa adapun sikap Terdakwa yang meninggalkan sdr. Kulle Bin Hamzah yang berteriak meminta tolong setelah Terdakwa tikam padahal Terdakwa mengetahui akibat tikaman tersebut terdapat kucuran darah yang mengalir, menimbulkan pula keyakinan bagi Majelis Hakim tentang adanya kesengajaan pada diri Terdakwa, yaitu dimana Terdakwa dapat mengetahui, atau setidaknya dapat mengira-ngira apabila sdr. Kulle Bin Hamzah dengan keadaan darah yang mengucur merupakan keadaan yang dapat mengancam nyawa apabila tidak segera ditolong karena berpotensi mengalami kehabisan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dan berakibat pada hilangnya nyawa sdr. Kulle Bin Hamzah. Bahwa selain itu dengan mempertimbangkan bahwa pada saat Terdakwa bertemu saksi Liwang, saksi Raja maupun saksi Ilham, Terdakwa tidak meminta orang-orang tersebut untuk segera mengecek keadaan sdr. Kulle Bin Hamzah dan memberikan pertolongan, atau setidaknya-tidaknya melakukan upaya lain yang dapat menyelamatkan nyawa sdr. Kulle Bin Hamzah, sehingga sikap diam tersebut dapat diartikan sebagai suatu *mens rea* atau sikap batin yang dapat dicela, sehingga Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa yang menusukkan badik/parang ke pinggang sebelah kiri korban yang merupakan bagian vital dengan senjata tajam dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa. Sehingga unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Replik Penuntut Umum, telah dijelaskan dan dibahas dalam pertimbangan mengenai unsur, maka tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I : Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat berkaitan dengan unsur kedua utamanya terhadap anasir kesengajaan dalam unsur tersebut. Sebelum membahas mengenai penerapan teori-teori kesengajaan, Hakim Anggota I perlu menegaskan kembali asas hukum pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam menemukan fakta hukum tentang terjadinya suatu peristiwa hukum haruslah didukung dengan dua alat bukti, keterangan satu orang saksi hanya dapat memiliki nilai pembuktian apabila didukung alat bukti lainnya atau oleh keterangan saksi lainnya, ataupun dengan alat bukti petunjuk yang dapat meyakinkan hakim. Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana. Hal-hal tersebut untuk memastikan bahwa keyakinan hakim dibangun di atas alat bukti yang sah dan saling mendukung tentang adanya suatu kesalahan, yang mana tidak dapat seseorang dipidana tanpa adanya kesalahan. Sehingga pada pokoknya seseorang barulah dapat dihukum apabila dirinya bersalah tanpa adanya keragu-raguan atau “*beyond reasonable doubt*”;



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan inti delik pada Pasal 338 KUHP, namun dengan ketiadaan saksi-saksi yang dapat menerangkan ataupun melihat langsung peristiwa tersebut membuat pembuktian mengenai kesengajaan tersebut menjadi sumir untuk dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, sehingga penilaian terhadap pengakuan Terdakwa menjadi kunci, hal mana kebenarannya meskipun dapat dilihat pada rangkaian kondisi-kondisi pada waktu sebelum dan sesudah kejadian, dikaitkan dengan sikap batin Terdakwa, namun hal ini masih membuka ruang keraguan yang wajar (*reasonable doubt*) terkait maksud atau kesengajaannya, karena sikap Terdakwa (yang meninggalkan korban, tidak meminta orang-orang tersebut untuk segera mengecek keadaan sdr. Kulle Bin Hamzah dan memberikan pertolongan, sehingga menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota II sikap diam tersebut dapat diartikan sebagai suatu *mens rea* atau sikap batin yang dapat dicela) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain, seperti kepanikan dan ketakutan. Adapun dalam keterangannya, Terdakwa mengaku takut menjadi sasaran amukan dan balas dendam warga;

Menimbang, bahwa menjadi rancu apabila kemudian keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa dirinya tidak terpikir untuk mengecek keadaan, dan memberikan pertolongan kepada Terdakwa diambil sebagai suatu fakta tanpa adanya alat bukti yang mendukung, sementara pengakuan Terdakwa lainnya dikesampingkan utamanya mengenai ketakutan Terdakwa menjadi sasaran amukan dan balas dendam warga karena tidak lama lagi matahari akan terbit dan rumah terdekat berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga Terdakwa beranggapan orang akan berdatangan dan dapat menolong korban. Hakim Anggota I berpendapat bahwa sikap Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dapat dijelaskan bukan sebagai upaya sadar untuk memastikan kematian korban, serta tindakan yang tidak memberi pertolongan atau memberi tahu agar korban segera ditolong tidak secara langsung membuktikan adanya niat jahat atau *mens rea*, terutama dalam kondisi di mana Terdakwa merasa terancam dan terguncang secara emosional;

Menimbang, bahwa adapun teori kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yang dijadikan alasan untuk menyatakan Terdakwa sengaja menghilangkan nyawa korban, Hakim Anggota I berikan pendapat bahwa untuk memenuhi *dolus eventualis*, harus terbukti bahwa Terdakwa memahami kemungkinan fatal dari tindakannya dan menerima akibat tersebut, dimana Terdakwa menusukkan parang/badik milik Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang belakang sebelah kiri korban dikarenakan ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah satu-satunya dilihat Terdakwa kosong atau tidak terlindungi yang kemungkinannya tidak akan berujung fatal, Terdakwa dapat saja setelah menangkis serangan korban kemudian mengarahkan ke leher sebelah kiri, dada sebelah kiri ataupun nadi pada pergelangan tangan kanan korban, yang mana bagian-bagian tubuh tersebut juga kosong atau tidak terlindungi, sehingga apabila Terdakwa bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban tentulah tusukan parang Terdakwa akan diarahkan ke bagian tubuh tersebut, namun sebaliknya tusukan itu diarahkan ke pinggang, hal mana bersesuaian dengan yang diakui Terdakwa bahwa maksud tusukan itu adalah hanya untuk melemahkan korban, hal tersebut juga sejalan dengan keterangan Terdakwa lainnya bahwa apabila dirinya berlari menjauhi Terdakwa ketika berhasil menangkis terdapat kemungkinan bahwa korban akan menyerang Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut teori *dolus eventualis* mensyaratkan bahwa pelaku mengetahui kemungkinan akibat fatal dari perbuatannya tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengira tindakannya akan berujung pada kematian korban, mengingat lokasi tusukan tidak dianggap vital dan korban masih dalam keadaan sadar setelah kejadian. Ketidaktahuan Terdakwa bahwa tindakan tersebut akan berujung fatal menunjukkan bahwa tidak ada sikap batin dari Terdakwa yang menerima atau mengantisipasi akibat kematian tersebut;

Menimbang, bahwa terkait lokasi tusukan yang dianggap vital berdasarkan hasil visum yang menunjukkan luka tusuk sedalam 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter tidak serta dapat membuktikan adanya kesengajaan atau niat untuk merampas nyawa korban, karena dalam situasi perkelahian hasil refleksi atau dorongan tidak sepenuhnya terkendali atau dapat dikendalikan, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut merupakan hasil gerak tubuh korban ke arah Terdakwa, karena pada saat bersamaan korbanpun hendak menyerang Terdakwa. Fakta bahwa hanya ada satu tusukan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berusaha melakukan serangan berulang kali untuk memastikan kematian korban, sebagaimana biasanya ditemukan pada tindakan dengan niat membunuh. Adapun apabila membaca kembali yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 908/K/Pid/2006 unsur dengan sengaja terbukti apabila serangan ditujukan ke bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala. Penyebutan perut adalah untuk memberi contoh lokasi yang terdapat organ vital sementara definisi perut sendiripun luas yaitu mencakup seluruh bagian tubuh di bawah rongga dada namun berada di atas tulang

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggul, sehingga yang menjadi benang merah adalah apakah bagian tubuh yang dituju atau diserang tersebut terdapat organ vital didalamnya, sementara di bagian yang dituju Terdakwa tidak terdapat organ vital, lain halnya apabila tusukkan Terdakwa tersebut ditujukan ke punggung bawah baik disebelah kiri maupun kanan yang terdapat ginjal sebagai organ vital;

Menimbang, bahwa hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang menusuk pinggang sebelah kiri korban dengan akibat berupa kematian korban harus dianalisis secara hati-hati untuk memastikan apakah tindakan Terdakwa merupakan penyebab utama kematian korban. Berpijak pada teori sebab akibat (*causal theory*) Hakim haruslah menilai hubungan langsung antara perbuatan Terdakwa tersebut dengan akibat kematian korban, sehingga perlu ditentukan apakah tindakan Terdakwa, yaitu menusukkan badik ke punggung korban, secara langsung menyebabkan luka fatal yang mengarah pada kematian. Jika ada faktor lain (misalnya, keterlambatan pertolongan medis atau kondisi kesehatan korban yang buruk), faktor-faktor ini harus dianalisis apakah mereka memutus rantai kausalitas atau hanya memperburuk akibat yang sudah pasti dari tindakan Terdakwa. Sejalan dengan hal tersebut teori sebab yang paling mungkin dan berdekatan dengan akibat (*proximate cause*) pula mensyaratkan perbuatan menusuk sebagai sebab yang paling mungkin dan berdekatan baru dapat dianggap sebagai penyebab utama kematian korban jika tidak ada intervensi lain yang memutus rantai sebab akibat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa berlari meninggalkan korban dengan posisi korban menghadap ke atas pada antara pukul 04.30 WITA atau pukul 05.00 WITA, namun pada saat ditemukan oleh saksi Hamzah pada sekitar pukul 06.00 WITA, korban sudah dalam posisi telungkup dengan bercak darah disekitar tanah dan batuan, atau terdapat jeda waktu yang cukup lama atau sekitar 1 (satu) jam antara Terdakwa menusuk dengan waktu jasad korban ditemukan, dengan posisi dan letak yang berbeda. Sehingga fakta bahwa korban masih dapat berteriak setelah ditusuk, kemudian berpindah posisi, dan jeda waktu yang lama menguatkan keyakinan Hakim Anggota I bahwa tindakan Terdakwa tidak fatal, atau tidak serta merta tusukan tersebut membuat korban meninggal dunia seketika. Terdapat intervensi atau faktor lain yang dapat memutus rantai sebab akibat tersebut dalam hal ini adalah keterlambatan pertolongan medis (atau kondisi kesehatan korban sebelum kejadian yang perlu dibuktikan dengan adanya pemeriksaan dalam bukan semata pemeriksaan bagian tubuh luar), atau faktor-faktor lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memutus rantai kausalitas atau hanya memperburuk akibat yang sudah pasti dari tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun faktor keterlambatan pertolongan medis salah satunya dikarenakan Terdakwa tidak segera memberi pertolongan, atau memberitahu agar korban segera ditolong, namun seperti dijelaskan diatas bahwa hal tersebut tidak secara langsung membuktikan adanya niat jahat atau *mens rea* dengan berlandaskan pada teori *dolus eventualis*. Adapun *dolus eventualis* harus diinterpretasikan secara ketat untuk mencegah kriminalisasi tindakan yang tidak sepenuhnya disengaja, dikarenakan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) berbeda dari kelalaian (*culpa / negligence*), interpretasi yang longgar dapat mengaburkan perbedaan ini, untuk mencegah pelaku yang seharusnya dihukum karena kelalaian menjadi dianggap memiliki niat. Adapun menurut Hakim Anggota I, tindakan Terdakwa yang tidak segera memberi pertolongan, atau memberitahu agar korban segera ditolong bukanlah suatu niat atau kesengajaan untuk merampas nyawa melainkan suatu kelalaian (*culpa*) yang diakibatkan adanya guncangan psikis, rasa takut, kepanikan yang dialami Terdakwa sehingga dirinya tidak mengetahui harus berbuat apa pada situasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim Anggota I menilai Terdakwa tidak memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban. Hal ini karena perbuatan tersebut dilakukan dalam tekanan emosional akibat ancaman serangan yang nyata terhadap dirinya dalam perkelahian antara Terdakwa dengan korban, adapun dalam kondisi perkelahian seperti itu tindakan defensif yang bersifat reaktif, seperti menangkis atau melumpuhkan lawan, tidak sejalan dengan elemen kesadaran akan kemungkinan akibat fatal yang diperlukan dalam *dolus eventualis*. Adapun dengan minimnya pembuktian masih terdapat faktor-faktor atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga prinsip tanpa keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*) untuk menyatakan Terdakwa bersalah tidak dapat terpenuhi. Adapun berdasarkan prinsip *In Dubio Pro Reo* jika terdapat keraguan mengenai terpenuhinya unsur kesalahan, maka keraguan tersebut harus berpihak kepada Terdakwa. Oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi, dan Terdakwa seharusnya dihukum berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam kualifikasi penganiayaan mengakibatkan mati dengan dijatuhi hukuman maksimal sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut dengan adanya alasan pemberat yaitu kelalaian dalam memberikan pertolongan;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik / parang yang berhulu dengan panjang matanya sekitar 16,5 cm dan lebar 5,5 cm, 1 (satu) buah sarung badik / parang yang terbuat dari bahan kayu yang dililit dengan tali berwarna hitam dan 1 (satu) buah senter kepala merk DONY KL-158 warna silver yang terdapat tali karet warna orange bertuliskan LED HEADLIGHT yang meskipun merupakan milik korban, namun dikhawatirkan barang-barang tersebut menimbulkan trauma, rasa tidak nyaman dan mencegah timbulnya keinginan untuk membalas karena teringat peristiwa yang menyebabkan kematian korban, serta untuk kepentingan terbaik bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik / parang yang berhulu dan bersarung dengan panjang matanya sekitar 20,4 cm dan lebar 5 cm milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala merk SURYA HEADLAMP warna hitam yang terdapat tali karet warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna abu-abu merk INKYN milik Terdakwa, meskipun tidak berhubungan langsung dengan pemenuhan unsur delik, namun dikhawatirkan barang-barang tersebut menimbulkan trauma, rasa tidak nyaman dan mencegah agar peristiwa tersebut kembali teringat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan keutuhan sebuah keluarga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa segera menginsyafi perbuatannya dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Alias HAMID Bin RAJA Alias RAJAMI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik / parang yang berhulu dengan panjang matanya sekitar 16,5 cm dan lebar 5,5 cm;
 - 1 (satu) buah sarung badik / parang yang terbuat dari bahan kayu yang dililit dengan tali berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah senter kepala merk DONY KL-158 warna silver yang terdapat tali karet warna orange bertuliskan LED HEADLIGHT;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik / parang yang berhulu dan bersarung dengan panjang matanya sekitar 20,4 cm dan lebar 5 cm;
 - 1 (satu) buah senter kepala merk SURYA HEADLAMP warna hitam yang terdapat tali karet warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna abu-abu merk INKYN;
- Dimusnahkan;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Izmed Bayu Hastardi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muh. Shaleh Amin, S.H., LL.M.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Ttd.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn